Res Publica Foederata Teutoniae

CODEX LEGUM

Rei Publicae Foederatae Teutoniae

TEUTONIAS LAGBOK

Samling av grundlagar och övriga författningar i den federala republiken Teutonia

Officiell lagbok

Utgåva: 1

Fastställelsedatum: 21 Oktober 2026 Anno Domini

Ikraftträdande: 23 Oktober 2026 Anno Domini

Lex et Ordo – In Excelsis

Ave Imperator

Innehåll

Förord vii

Om lagboken viii

Juridisk läsanvisning x

Redaktionella principer xii

Utgåveuppgifter xiii

Grundlagar 2

Kapitel I. Statsskickets grunder 3

Kapitel II. Folkförsamlingen 4

Kapitel III. Statsledaren och regeringen 7

Kapitel IV. Statsbudget och politiska låsningar 10

Kapitel V. Rättslig kontroll av regeringen 12

Kapitel VI. Oberoende kontrollorgan 14

Kapitel VI. Krisledning och extraordinära befogenheter 16

Kapitel VIII. Utrikespolitik, försvar och nationell säkerhet 17

Kapitel IX. Insyn, ansvar och korruptionsskydd 18

Kapitel X. Grundlagsändring och skydd av statsskicket 19

Kapitel I. Grundläggande rättighetsprinciper 21

Kapitel II. Rätten till liv och personlig integritet 22

Kapitel III. Frihet och rättssäkerhet 23

Kapitel IV. Likhet inför lagen och förbud mot diskriminering 25

Kapitel V. Yttrande-, press- och informationsfrihet 26

Kapitel VI. Religionsfrihet och statens sekulära ställning 28

Kapitel VII. Mötes-, demonstrations- och föreningsfrihet 29

Kapitel VIII. Privatliv, kommunikation och personuppgifter 30

Kapitel IX. Rösträtt och politiska rättigheter 32

Kapitel X. Språk-, minoritets- och kulturrättigheter 33

Kapitel XI. Rätt till utbildning och grundläggande kunskap 34

Kapitel XII. Sociala och ekonomiska grundrättigheter 35

Kapitel XIII. Äganderätt och näringsfrihet 36

Kapitel XIV. Arbetstagares rättigheter 37

Kapitel XV. Rättigheter vid rättsliga förfaranden 38

Kapitel XVI. Begränsningar av rättigheter 40

Kapitel XVII. Skydd och upprätthållande av rättigheterna 41

Kapitel XVIII. Rättigheter under kris och undantagstillstånd 42

Kapitel XIX. Ändring och skydd av rättighetsgrundlagen 43

Kapitel I. Domstolsväsendets grundprinciper 45

Kapitel II. Domstolarnas organisation 46

Kapitel III. Domare och rättslig integritet 47

Kapitel IV. Rättslig prövning och domar 48

Kapitel I. Folkstyrelsens grund 51

Kapitel II. Valens administration 52

Kapitel III. Partier och politiskt deltagande 53

Kapitel IV. Valprövning och rättsmedel 54

Kapitel I. Förbundsstatens struktur 56

Kapitel II. Befogenhetsfördelning 57

Kapitel III. Samarbete och finansiering 58

Kapitel IV. Tvister och skydd för federationen 59

Kapitel I. Legalitet och normhierarki 61

Kapitel II. Lagstiftningsförfarandet 62

Kapitel III. Förordningar och myndighetsföreskrifter 63

Kapitel IV. Tolkning och tillämpning 64

Kapitel I. Offentlig ekonomi 67

Kapitel II. Skatter och avgifter 68

Kapitel III. Budget och skuldsättning 69

Kapitel IV. Granskning och ansvar 71

Kapitel I. Försvarets uppgift och ställning 73

Kapitel II. Krig, insatser och tjänstgöring 74

Kapitel III. Säkerhets- och underrättelseorgan 75

Kapitel IV. Inrikes säkerhet och ansvar 76

Kapitel I. Grunder för undantagstillstånd 78

Kapitel II. Beslut och parlamentarisk kontroll 79

Kapitel III. Extraordinära befogenheter och rättigheter 80

Kapitel IV. Avslutande kontroll och ansvar 81

Kapitel I. Förvaltningens grundprinciper 83

Kapitel II. Organisation och tjänsteansvar 84

Kapitel III. Insyn och handläggning 85

Kapitel IV. Rättsmedel och tillsyn 86

Kapitel I. Självstyrelsens ställning 88

Kapitel II. Lokal demokrati 89

Kapitel III. Kommunal ekonomi 90

Kapitel IV. Tillsyn och rättsligt skydd 91

Kapitel I. Internationella förpliktelser 93

Kapitel II. Förhandling, godkännande och ratifikation 94

Kapitel III. Internationella organisationer och överföring av makt 95

Kapitel IV. Tolkning, tvister och utträde 96

Förord

Människan är fri, värdigheten okränkbar och lagen allas gräns.

Makten tillhör folket, rättvisan tillhör alla och friheten får aldrig bli den starkes privilegium.

Codex Legum Rei Publicae Foederatae Teutoniae är avsedd att utgöra den samlade och systematiskt ordnade lagboken för den federala republiken Teutonia.

Lagboken samlar statens grundläggande rättsregler och övriga författningar i en enhetlig struktur. Dess syfte är att göra gällande rätt tillgänglig, överskådlig och möjlig att tillämpa på ett förutsebart och konsekvent sätt.

En lagbok är mer än en samling bestämmelser. Den uttrycker de rättsliga ramar inom vilka statens institutioner verkar, offentliga befogenheter utövas och enskildas rättigheter och skyldigheter fastställs. En tydlig lagstiftning är därför en förutsättning för rättssäkerhet, ansvarstagande och en ordnad offentlig förvaltning.

Varje offentlig befogenhet ska ha rättsligt stöd. Varje myndighet ska handla inom de gränser som rätten anger. Ingen enskild befattningshavare eller offentlig institution ska stå över de regler som gäller för statens maktutövning.

Lagstiftningen ska vara utformad så att den kan förstås av den enskilde, tillämpas av förvaltningen och tolkas av domstolarna. Bestämmelserna ska så långt möjligt vara precisa, inbördes förenliga och fria från onödig oklarhet.

Codex Legum ska därför hållas samman genom enhetlig terminologi, konsekvent numrering, tydliga hänvisningar och en fast struktur. Ändringar ska införas på ett sätt som gör det möjligt att identifiera vilka bestämmelser som gäller och när en ändring har fått verkan.

Lagbokens innehåll ska alltid läsas mot bakgrund av de författningar som faktiskt har antagits och trätt i kraft. En text som ännu inte har antagits, eller vars ikraftträdande inte har inträtt, får inte enbart genom att tas in i denna volym anses vara gällande rätt.

Detta verk ska tjäna som ett rättsligt referensverk för medborgare, lagstiftare, domstolar, myndigheter och andra som behöver ta del av Teutonias rättsordning.

Res Publica Foederata Teutoniae

Om lagboken

1. Syfte och omfattning

Codex Legum är avsedd att samla och systematisera Teutonias lagstiftning. Den ska ge läsaren en samlad överblick över författningarnas struktur och underlätta sökandet efter relevanta bestämmelser.

Lagboken kan omfatta grundlagar, lagar och andra författningar som enligt den rättsliga ordningen ska ingå i samlingen. Vilka författningar som ingår i en viss utgåva ska framgå av dess innehållsförteckning och eventuella förteckningar över ändringar.

2. Författningarnas rättsliga status

Att en bestämmelse återges i denna lagbok innebär inte i sig att bestämmelsen har antagits, utfärdats eller trätt i kraft.

För varje författning ska dess rättsliga status fastställas med utgångspunkt i de beslut, utfärdanden och ikraftträdanderegler som gäller för den.

Där det är relevant ska följande uppgifter anges:

- författningens fullständiga titel,
- datum för antagande eller utfärdande,
- datum för ikraftträdande,
- senare ändringar och upphävanden,
- eventuella övergångsbestämmelser.

Uppgifter som ännu inte har fastställts ska markeras som obestämda och inte presenteras som historiska eller rättsliga fakta.

3. Förhållandet mellan författningar

Författningar ska läsas tillsammans med de bestämmelser som reglerar deras inbördes förhållande.

Om en grundlag anger särskilda krav på hur en lag ska antas, tillämpas eller ändras ska dessa krav beaktas vid bedömningen av lagens rättsliga giltighet.

En hänvisning i en författning till en annan bestämmelse ska förstås i sitt rättsliga sammanhang. Hänvisningar ska, när det är möjligt, ange den exakta paragrafen eller det exakta moment som avses.

Denna redaktionella vägledning fastställer inte i sig någon rangordning mellan författningar. En sådan rangordning måste följa av Teutonias grundlag eller annan behörig rättsregel.

Juridisk läsanvisning

1. Kapitel, paragrafer och moment

Lagtexten är indelad i kapitel och paragrafer. Kapitel används för att samla bestämmelser som behandlar samma ämnesområde.

Varje paragraf har ett särskilt nummer. Numret används för att identifiera och hänvisa till bestämmelsen.

En paragraf kan vid behov delas in i moment. Moment kan i sin tur innehålla punkter eller underpunkter. Sådana indelningar ska användas konsekvent inom respektive författning.

Om en bestämmelse innehåller en uppräkning ska varje punkt läsas i förhållande till den inledande meningen och paragrafens övriga innehåll.

2. Hänvisningar

Hänvisningar till andra bestämmelser ska identifiera den avsedda regeln så precist som möjligt.

Exempel på hänvisningar är:

- *enligt § 12*,
- *enligt § 12 andra stycket*,
- *enligt kapitel III*,
- *enligt § 12 i denna grundlag*.

När flera författningar innehåller paragrafer med samma nummer bör hänvisningen även ange författningens titel eller en vedertagen förkortning.

En hänvisning ska inte ges en vidare innebörd än vad dess ordalydelse och rättsliga sammanhang medger.

3. Tolkning av lagtext

Lagtext ska tolkas med hänsyn till sin ordalydelse, sitt sammanhang, sitt syfte och de rättsliga principer som gäller enligt Teutonias rättsordning.

En bestämmelse ska, så långt det är möjligt, läsas tillsammans med övriga relevanta bestämmelser i samma författning och med överordnade rättsregler.

En rubrik eller innehållsförteckning kan underlätta förståelsen av en bestämmelses ämne, men ersätter inte själva lagtexten.

Förord, redaktionella kommentarer, sammanfattningar och andra förklarande texter är inte självständiga lagregler, om de inte uttryckligen har antagits som en del av en bindande författning.

Om en bestämmelse är oklar ska oklarheten identifieras och hanteras enligt de regler för rättstillämpning som gäller. Den får inte lösas genom att redaktionella antaganden presenteras som bindande rätt.

4. Språk och terminologi

Samma rättsliga begrepp bör användas på ett konsekvent sätt genom hela lagboken.

Om ett begrepp har en särskild definition i en författning ska den definitionen tillämpas inom det område som definitionen omfattar.

Ord som anger skyldighet, tillåtelse, förbud eller befogenhet ska användas med omsorg. Skillnaden mellan att något ska, får eller inte får göras kan vara avgörande för bestämmelsens rättsliga innebörd.

Redaktionella ändringar får inte förändra den rättsliga innebörden av en antagen bestämmelse.

Redaktionella principer

1. Trohet mot beslutad lagtext

Den lagtext som återges som gällande ska överensstämma med den text som har antagits och utfärdats i behörig ordning, med de ändringar som därefter har fått rättslig verkan.

Språkliga eller typografiska korrigeringar ska inte förändra bestämmelsens innebörd. Om en ändring kan påverka rättigheter, skyldigheter, befogenheter eller förfaranden ska den inte behandlas som en enbart redaktionell justering.

2. Ändringar och nya utgåvor

När en författning ändras ska ändringen dokumenteras så att det går att fastställa vilken lydelse som gäller vid en viss tidpunkt.

En ny utgåva av lagboken bör ange sitt utgivningsdatum och, när det är relevant, vilken tidpunkt dess sammanställning av författningar avser.

En ny utgåva ändrar inte i sig en författning. Ändringar av gällande rätt måste ske genom det förfarande som rättsordningen föreskriver.

3. Redaktionella anmärkningar

Redaktionella anmärkningar ska hållas tydligt åtskilda från den bindande lagtexten.

Om en hänvisning saknas, en paragraf verkar oförenlig med en annan bestämmelse eller en formulering är tvetydig bör frågan dokumenteras för särskild granskning.

En sådan anmärkning får inte utan rättsligt stöd användas för att ändra, upphäva eller åsidosätta en bestämmelse.

Utgåveuppgifter

Lagverkets titel	Codex Legum Rei Publicae Foederatae Teutoniae
Svensk titel	Den federala republiken Teutonias lagbok
Jurisdiktion	Res Publica Foederata Teutoniae
Utgåva	1
Sammanställd den	21 Oktober 2026
Antagen eller utfärdad den	23 Oktober 2026
Ikraftträdande	23 Oktober 2026
Senast uppdaterad	21 Oktober 2026

Grundlagar

Teutonias regeringsgrundlag

Grundlag om statsskickets organisation, den verkställande makten och den offentliga maktens utövning

Kapitel I. Statsskickets grunder

§ 1. Statsskicket

Teutonia är en demokratisk och konstitutionell stat med teutonism som statsskick. Den offentliga makten utgår från folket och utövas genom de organ och förfaranden som anges i denna grundlag.

§ 2. Grundläggande principer

Statsskicket ska förena demokratiskt folkstyre, effektivt beslutsfattande, rättssäkerhet och offentlig ansvarighet. Ingen offentlig befattningshavare eller institution får utöva makt utan rättsligt stöd.

§ 3. Fördelning av den offentliga makten

Den nationella statsmakten utövas genom:

1. Folkförsamlingen, som beslutar om lagar och statens ekonomiska ramar.
2. Statsledaren och regeringen, som leder den verkställande verksamheten.
3. Domstolarna, som avgör rättsliga tvister och utövar den grundlagsprövning som föreskrivs i denna grundlag.
4. Oberoende kontrollorgan, som granskar den offentliga maktens utövning inom sina lagstadgade uppdrag.

Organen ska respektera varandras grundlagsenliga befogenheter. Inget organ får överta ett annat organs befogenheter utan uttryckligt stöd i grundlagen.

§ 4. Grundlagens företräde

Grundlagen har företräde framför vanlig lag. En lag eller offentlig åtgärd som strider mot grundlagen får inte ges verkan i den utsträckning som strider mot grundlagen.

§ 5. Lagbunden maktutövning

Offentlig makt får endast utövas med stöd av grundlag eller lag. En befogenhet får inte utvidgas genom sedvana, politisk överenskommelse eller ensidigt beslut från den som innehar befogenheten.

Kapitel II. Folkförsamlingen

§ 6. Folkförsamlingens ställning

Folkförsamlingen är Teutonias nationella lagstiftande församling. Den beslutar om lagar, skatter, statsbudget och statens övergripande politiska ramar samt granskar statsledaren och regeringen.

§ 7. Folkförsamlingens sammansättning

Folkförsamlingen består av två kamrar:

1. Folkets kammare, som företräder befolkningen.
2. Regionernas kammare, som företräder landets regioner.

Kamrarna har de befogenheter som anges i denna grundlag. Ingen kammare får ensidigt överta den andra kammarens grundlagsenliga uppgifter.

§ 8. Val till Folkets kammare

Folkets kammare väljs genom fria, allmänna, proportionella och hemliga val vart femte år. Väljarna ska kunna påverka vilka kandidater som väljs genom personröster. Ett parti ska erhålla minst fem procent av de giltiga rösterna nationellt för att tilldelas mandat genom sin partilista, om inte särskild lag föreskriver en grundlagsenlig regel för mandat som tillkommer oberoende kandidater. Närmare regler om mandatfördelning, kandidaturer, rösträkning och överklagande fastställs i vallag.

§ 9. Val till Regionernas kammare

Regionernas kammare väljs vart femte år genom proportionella val i landets regioner. Varje region ska tilldelas en grundrepresentation och ytterligare mandat enligt en befolkningsbaserad fördelning som fastställs i lag. Mandatfördelningen får inte utformas så att en region ges en oproportionerlig möjlighet att kontrollera kammaren.

§ 10. Rösträtt och valbarhet

Varje medborgare som har fyllt 20 år senast på valdagen har rösträtt i nationella val, med de begränsningar som följer av lag och är förenliga med denna grundlag. Villkoren för valbarhet ska vara tydliga, allmänt tillämpliga och möjliga att pröva rättsligt. De får inte utformas för att otillbörligt utestänga politiska motståndare.

§ 11. Mandatperiod och fortsatt tjänstgöring

En nyvald Folkförsamling tillträder på den dag som anges i vallagen. Den avgående Folkförsamlingen behåller sina befogenheter till dess att den nya församlingen har tillträtt. Mandatperioden får inte förlängas genom ett ensidigt beslut av statsledaren eller regeringen.

§ 12. Ledamöternas självständighet

Ledamöterna företräder folket eller regionerna. Varje ledamot utövar sitt mandat självständigt och har en egen röst. En ledamot får inte avsättas, hindras från att rösta eller fråntas sitt mandat enbart på grund av hur ledamoten har röstat eller uttalat sig inom ramen för sitt uppdrag.

§ 13. Talmän

Varje kammare väljer en talman bland sina ledamöter. Talmannen leder kammarens sammanträden, verkställer dess arbetsordning och ansvarar för att omröstningar genomförs korrekt. Talmannen får inte ändra ett fattat beslut, förhindra en behörig omröstning eller ensidigt bestämma kammarens politiska ståndpunkt.

§ 14. Beslutsförhet och omröstning

En kammare är beslutsför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande, om inte denna grundlag föreskriver ett strängare krav. Om inget annat anges beslutas frågor med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har förslaget inte antagits. Avvikande regler för grundlagsändringar, budgetbeslut och andra särskilt angivna frågor följer av respektive bestämmelse i denna grundlag.

§ 15. Lagstiftningsförfarande

Lagförslag får väckas av regeringen, ledamöter i någon av kamrarna eller genom ett medborgarinitiativ som uppfyller lagstadgade krav. Ett lagförslag ska behandlas av båda kamrarna. En lag är antagen först när båda kamrarna har godkänt samma lydelse, med förbehåll för reglerna om återförvisning i § 23.

§ 16. Oenighet mellan kamrarna

Om kamrarna antar olika lydelser av ett lagförslag ska ett gemensamt utskott försöka utarbeta en gemensam text inom 30 dagar. Om utskottet inte når en överenskommelse inom tidsfristen ska förslaget återföras till båda kamrarna för nya omröstningar. Om kamrarna därefter fortfarande är oeniga är förslaget inte antaget. En medlingsprocess får inledas enligt § 29. Medlingen får inte ersätta kamrarnas beslutanderätt.

§ 17. Folkförsamlingens granskning av regeringen

Folkförsamlingen får kalla statsledaren eller en minister till utfrågning, begära upplysningar och handlingar samt inrätta granskningsutskott. Regeringen ska lämna de upplysningar som behövs för granskningen, med förbehåll för lagstadgad sekretess. Ett sekretessanspråk ska kunna granskas av behörig oberoende instans. Granskningen

får inte användas för att påverka avgörandet i ett enskilt domstolsmål eller styra en pågående brottsutredning i strid med lag.

§ 18. Medborgarinitiativ

Medborgare får lämna förslag till lagstiftning genom ett initiativ som uppfyller krav på underskrifter, verifiering och ämnesmässig behörighet enligt lag. Ett godkänt initiativ ska tas upp till behandling inom den tidsfrist som anges i lag. Initiativet ger inte i sig upphov till en ny lag; antagandet sker enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Kapitel III. Statsledaren och regeringen

§ 19. Statsledarens ställning

Statsledaren är Teutonias direkt folkvalda verkställande ledare och chef för regeringen. Statsledaren ansvarar för regeringens politiska inriktning och för att statens lagar verkställs. Statsledaren är bunden av grundlagen, lagarna och domstolarnas bindande avgöranden.

§ 20. Val av statsledare

Statsledaren väljs direkt av folket för en mandatperiod om fem år. Om ingen kandidat får mer än hälften av de giltiga rösterna i den första valomgången ska en andra omgång hållas mellan de två kandidater som fått flest röster. Den kandidat som får flest röster i den andra omgången väljs till statsledare. Ingen person får inneha ämbetet under mer än två på varandra följande mandatperioder. Närmare bestämmelser om nominering, valgenomförande, rösträkning och överklagande fastställs i vallag.

§ 21. Regeringsbildning

Statsledaren ska inom 14 dagar efter tillträdet utse ministrar och bilda regering. Regeringens tillträde kräver inte att statsledaren först erhåller Folkförsamlingens förtroende. Statsledaren ska underrätta båda kamrarna om regeringens sammansättning och varje ministers ansvarsområde. Om en ny regering inte har tillträtt inom tidsfristen fortsätter den avgående regeringen som övergångsregering. En övergångsregering får sköta löpande förvaltning och brådskande ärenden men får inte genomföra större nya politiska reformer, utom när det krävs för att avvärja en allvarlig och omedelbar skada.

§ 22. Ministrarnas utnämning och granskning

Statsledaren utser och entledigar ministrar, med förbehåll för denna grundlags bestämmelser. Folkförsamlingen får granska en ministers behörighet, lämplighet och laglydnad. En minister får endast avvisas eller avsättas genom ett förfarande som har stöd i grundlag eller lag. Enbart politisk oenighet med statsledaren eller ministern utgör inte grund för att upphäva en utnämning. Närmare regler om granskning, tidsfrister och rättslig prövning fastställs i lag.

§ 23. Återförvisning av lagförslag

När ett lagförslag har antagits av båda kamrarna får statsledaren en gång återförvisa det till Folkförsamlingen. Återförvisningen ska ske inom 14 dagar och innehålla en skriftlig motivering som offentliggörs. Om båda kamrarna därefter antar lagförslaget på nytt med stöd av en majoritet av samtliga ledamöter i respektive kammare ska statsledaren utfärda lagen. Om statsledaren anser att lagförslaget strider mot grundlagen får statsledaren i samband med återförvisningen begära prövning av författningsdomstolen. Domstolens avgörande ska då inväntas innan lagen utfärdas. Statsledaren får inte vägra att utfärda en lag som har antagits på nytt enligt denna paragraf och som har befunnits förenlig med grundlagen.

§ 24. Regeringens befogenheter

Regeringen leder den verkställande förvaltningen och ansvarar för att lagar och Folkförsamlingens lagliga beslut genomförs. Regeringen får:

1. Utfärda verkställighetsföreskrifter när lag uttryckligen ger stöd för detta.
2. Lämna lagförslag och budgetförslag till Folkförsamlingen.
3. Fördela och använda anslagna medel inom beslutade budgetramar.
4. Samordna statens arbete inom säkerhet, krisberedskap och utrikespolitik.
5. Företräda Teutonia i internationella sammanhang inom ramen för lag och godkända internationella åtaganden.
6. Ge myndigheter de uppdrag som regeringen enligt lag har rätt att ge.

En befogenhet enligt denna paragraf får inte användas för att kringgå lagstiftning, budgetbeslut eller domstolsavgöranden.

§ 25. Regeringens begränsningar

Regeringen får inte:

1. Stifta lag genom ett ensidigt regeringsbeslut.
2. Införa eller ändra skatter utan lagstöd.
3. Använda offentliga medel utan anslag eller annat uttryckligt lagstöd.
4. Upphäva eller åsidosätta ett bindande domstolsavgörande.
5. Avskaffa val, hindra laglig opposition eller förlänga sin egen mandatperiod.
6. Hindra oberoende kontrollorgan från att utföra sina lagstadgade uppgifter.
7. Överföra sina grundlagsenliga befogenheter till en annan person eller institution utan uttryckligt stöd i grundlagen.

§ 26. Ministrarnas ansvar

Varje minister ansvarar för ledningen av sitt ansvarsområde och för att ministeriets verksamhet följer lag. Statsledaren får entlediga en minister. Folkförsamlingen får genom lagreglerat förfarande besluta om en ministers avsättning vid allvarligt maktmissbruk, korruption eller upprepade överträdelser av lag. Ett sådant beslut ska grundas på angivna omständigheter och får inte användas för att ge Folkförsamlingen en allmän rätt att styra regeringens sammansättning.

§ 27. Statsledarens rättsliga ansvar

Statsledaren är inte undantagen från rättsligt ansvar för handlingar som inte omfattas av ett särskilt grundlagsenligt skydd. Om statsledaren misstänks för grovt brott, korruption eller allvarligt missbruk av ämbetet ska frågan prövas enligt lag. Förfarandet ska säkerställa både rättssäkerhet och möjlighet att hindra fortsatt maktmissbruk.

§ 28. Avsättning av statsledaren

Statsledaren får avsättas vid grovt maktmissbruk, allvarlig korruption, grovt brott eller upprepade avsiktliga överträdelser av grundlagen. Ett avsättningsförfarande ska inledas genom ett motiverat beslut som stöds av minst en tredjedel av Folkförsamlingens samlade ledamöter. Avsättning kräver därefter två tredjedelars majoritet av samtliga ledamöter i vardera kammaren samt en prövning av författningsdomstolen av att de grundlagsenliga villkoren är uppfyllda. Statsledaren ska underrättas om anklagelserna, ges tillfälle att bemöta dem och ha rätt till juridiskt biträde. Om författningsdomstolen finner att det finns ett omedelbart och allvarligt hot mot statsskicket får den tillfälligt begränsa statsledarens befogenheter i väntan på slutligt avgörande. Tillfälliga åtgärder ska vara proportionerliga och tidsbegränsade.

Kapitel IV. Statsbudget och politiska låsningar

§ 29. Statens budget

Regeringen ska årligen lämna ett budgetförslag till Folkförsamlingen inom den tidsfrist som anges i lag. Budgetförslaget ska redovisa statens beräknade inkomster, utgifter, upplåning och ekonomiska åtaganden. Folkförsamlingen beslutar om budgeten genom godkännande i båda kamrarna. Offentliga medel får endast användas för ändamål som omfattas av lag och tillgängliga anslag.

§ 30. Tillfällig budget vid oenighet

Om en ny budget inte har antagits när ett nytt budgetår börjar fortsätter föregående budget att gälla tillfälligt. Den tillfälliga budgeten får justeras enligt en i lag fastställd beräkningsregel för att beakta inflation, befolkningsförändringar och nödvändiga samhällsfunktioner. Justeringen får inte ge regeringen befogenhet att genomföra större nya politiska projekt. Regeringen ska fortsätta lägga fram budgetförslag och får inte använda den tillfälliga budgeten för att kringgå Folkförsamlingens beslutanderätt.

§ 31. Förfarande vid långvarigt budgetlås

Om en ny budget inte har antagits inom 90 dagar efter budgetårets början ska en oberoende medlare utses enligt lag. Medlaren ska offentliggöra en redogörelse för oenigheten och möjliga kompromisser. Om en ny budget fortfarande inte har antagits inom 180 dagar efter budgetårets början ska Folkförsamlingen behandla ett begränsat budgetförslag för att säkerställa statens grundläggande funktioner. Förslaget ska behandlas av båda kamrarna enligt ordinarie beslutsregler. Denna paragraf ger inte regeringen rätt att anta budgeten ensidigt. Om även det begränsade förslaget avslås fortsätter den tillfälliga budgeten enligt § 30 tills en ny budget har antagits.

§ 32. Allmänna politiska låsningar

Om regeringen och Folkförsamlingen är oeniga i en fråga som hindrar ett beslut av väsentlig betydelse för statens verksamhet ska förhandlingar inledas skyndsamt. Om ingen överenskommelse har nåtts inom 14 dagar får en oberoende medlare utses. Medlaren ska inom 30 dagar lägga fram ett offentligt förslag till lösning, om inte sekretess krävs enligt lag. Medlingen får inte ersätta ett behörigt organs beslut eller tvinga fram ett visst politiskt resultat.

§ 33. Fortsatt oenighet

Om en väsentlig politisk låsning kvarstår efter 90 dagar ska medlaren offentliggöra de kvarstående alternativen och deras förväntade konsekvenser. Folkförsamlingen ska därefter hålla en ny omröstning om de tillgängliga förslagen. Om inget förslag antas kvarstår gällande lag och beslut. En politisk låsning medför inte automatiskt att Folkförsamlingen upplöses, att statsledaren avsätts eller att regeringen får utökade befogenheter.

Kapitel V. Rättslig kontroll av regeringen

§ 34. Domstolarnas självständighet

Domstolarna är självständiga i sin rättskipning. Regeringen och Folkförsamlingen får inte bestämma utgången i ett enskilt mål eller hindra en domstol från att pröva ett mål som den är behörig att avgöra. Domstolarnas organisation, domarutnämningar och övriga verksamhet regleras i särskild lag, med de begränsningar som följer av denna grundlag.

§ 35. Författningsdomstolens uppgift

Författningsdomstolen prövar om lagar, regeringsbeslut och andra offentliga åtgärder är förenliga med grundlagen. Den avgör även grundlagsenliga tvister mellan statliga organ. Domstolen får förklara en bestämmelse eller åtgärd grundlagsstridig och besluta om dess rättsverkan enligt lag.

§ 36. Tillgång till grundlagsprövning

Statsledaren, regeringen, en kammare i Folkförsamlingen och andra organ som anges i lag får begära grundlagsprövning. Enskilda personer och juridiska personer får begära prövning av en offentlig åtgärd när de har ett direkt och rättsligt relevant intresse av saken och övriga lagstadgade villkor är uppfyllda. Om ett pågående beslut riskerar att orsaka allvarlig och svårreparerad skada får domstolen besluta om ett tillfälligt stopp i väntan på slutlig prövning.

§ 37. Domstolsbesluts bindande verkan

Ett slutligt domstolsavgörande är bindande för statsledaren, regeringen, Folkförsamlingen och samtliga offentliga organ inom avgörandets rättsliga räckvidd. Avgöranden ska offentliggöras enligt lag. Ingen regeringsmedlem får beordra att ett avgörande döljs, upphävs eller lämnas utan verkställighet.

§ 38. Vägran att följa domstolsbeslut

Om statsledaren eller regeringen vägrar följa ett bindande domstolsavgörande får den berörda parten begära skyndsam prövning av författningsdomstolen. Myndigheter får inte verkställa order som domstol har förklarat olagliga. Fortsatt avsiktlig vägran kan

utgöra grund för avsättning och straffansvar enligt lag. Befogenheter som tillfälligt behöver utövas för att säkerställa laglig verkställighet får endast användas enligt uttryckliga rättsliga beslut och lagstadgade förfaranden.

Kapitel VI. Oberoende kontrollorgan

§ 39. Kontrollorganens ställning

Oberoende kontrollorgan ska granska den offentliga maktens laglighet, ekonomi och integritet inom sina lagstadgade uppdrag. De ska kunna utföra sina uppgifter utan otillbörliga instruktioner från statsledaren, regeringen eller politiska partier. Deras befogenheter ska vara tydligt avgränsade i lag.

§ 40. Antikorruptionsmyndigheten

Antikorruptionsmyndigheten granskar misstänkt korruption, intressekonflikter och missbruk av offentlig makt. Myndigheten får begära handlingar, genomföra utredningar inom sitt lagstadgade mandat och överlämna misstänkta brott till åklagare. Den får inte själv avgöra straffrättslig skuld eller utdöma straff.

§ 41. Utnämning och skydd för kontrollorganens ledning

Ledningen för antikorruptionsmyndigheten ska utses genom en öppen process med krav på brett politiskt stöd och dokumenterad lämplighet. Mandatperioden ska vara fast och förskjuten i förhållande till statsledarens mandatperiod. Ledningen får endast avsättas på i förväg fastställda rättsliga grunder och efter ett förfarande som kan prövas av domstol. En pågående utredning eller en offentlig rapport får inte i sig utgöra grund för avsättning.

§ 42. Oberoende revision

En oberoende revisionsmyndighet ska granska statens inkomster, utgifter, budgetutfall och användning av offentliga medel. Myndigheten ska rapportera sina resultat till Folkförsamlingen och offentliggöra sina rapporter, med förbehåll för lagstadgad sekretess. Regeringen ska lämna de uppgifter som krävs för en lagenlig granskning.

§ 43. Åklagarväsendets oberoende

Åklagarväsendet ansvarar för beslut om åtal och andra åklagaråtgärder enligt lag. Åklagare ska fatta beslut på rättsliga grunder och får inte instrueras att skydda eller förfölja någon av politiska skäl. Organisationen av åklagarväsendet regleras i särskild lag. Den lagen ska säkerställa oberoende i enskilda ärenden och rättslig kontroll av åklagarbeslut där sådan kontroll är lämplig.

§ 44. Kontrollorganens rapportering

Kontrollorganen ska regelbundet redovisa sin verksamhet, sina iakttagelser och sina rekommendationer till Folkförsamlingen och allmänheten. Rapportering får inte ersätta åtal, domstolsprövning eller beslut som enligt lag tillkommer ett annat organ.

Kapitel VI. Krisledning och extraordinära befogenheter

§ 45. Regeringens ansvar vid kris

Regeringen ansvarar för att samordna statens insatser vid krig, naturkatastrofer, allvarliga samhällsstörningar och andra kriser som hotar befolkningen eller statens funktioner. Regeringen får omedelbart vidta åtgärder som redan har stöd i lag. Åtgärderna ska vara nödvändiga, proportionerliga och begränsade till krisens behov.

§ 46. Extraordinära befogenheter

Om befintlig lag inte ger tillräckliga befogenheter för att hantera en allvarlig kris får regeringen begära ett tidsbegränsat krismandat från Folkförsamlingen. Mandatet ska ange de tillåtna åtgärderna, deras syfte, geografiska och sakliga omfattning samt giltighetstid. Ett krismandat får inte ge regeringen rätt att ändra grundlagen eller sätta domstolarna ur funktion.

§ 47. Tidsgräns och förlängning

Extraordinära befogenheter enligt ett krismandat upphör efter 14 dagar, om inte Folkförsamlingen dessförinnan beslutar att förlänga dem. Varje förlängning ska vara uttrycklig, tidsbegränsad och motiverad. Regeringen ska redovisa varför befogenheterna fortfarande behövs.

§ 48. Rättslig kontroll under kris

Domstolarna fortsätter att fungera under en kris och får pröva om regeringens åtgärder har stöd i lag och håller sig inom krismandatet. Ett krismandat får inte användas för att avskaffa fria val, förbjuda laglig opposition, förlänga statsledarens mandatperiod eller hindra kontrollorgan från att utföra sina grundlagsenliga uppgifter.

§ 49. Granskning efter kris

Efter en större kris ska regeringen lämna en redovisning av beslut, kostnader och vidtagna åtgärder till Folkförsamlingen. Revisionsmyndigheten ska granska användningen av offentliga medel. Antikorruptionsmyndigheten ska utreda misstanke om korruption eller maktmissbruk enligt sitt uppdrag.

Kapitel VIII. Utrikespolitik, försvar och nationell säkerhet

§ 50. Utrikespolitisk ledning

Regeringen leder Teutonias utrikespolitik och företräder landet internationellt inom ramen för grundlagen och lagarna. Internationella avtal som kräver lagändring, medför betydande ekonomiska åtaganden eller på annat sätt berör Folkförsamlingens grundlagsenliga befogenheter ska godkännas av Folkförsamlingen enligt lag.

§ 51. Försvar och nationell säkerhet

Regeringen leder försvaret och samordnar arbetet med nationell säkerhet inom ramen för lag och beslutad budget. Folkförsamlingen beslutar om försvarsbudget och de grundläggande rättsliga ramarna för försvaret. Försvarsmakten får inte användas för att påverka val, upplösa Folkförsamlingen eller undertrycka laglig politisk opposition.

§ 52. Beslut om väpnad konflikt

Beslut om att inleda en väpnad konflikt kräver godkännande av Folkförsamlingen enligt lag. Vid ett omedelbart väpnat angrepp får regeringen vidta nödvändiga försvarsåtgärder utan föregående godkännande. Folkförsamlingen ska underrättas omedelbart och besluta om fortsatta åtgärder så snart det är praktiskt möjligt.

§ 53. Internationella förpliktelser

Regeringen ansvarar för att Teutonia fullgör sina internationella förpliktelser. Den får inte ingå åtaganden som strider mot grundlagen. Om ett föreslaget internationellt avtal riskerar att strida mot grundlagen får författningsdomstolen ombes pröva frågan innan avtalet godkänns eller träder i kraft.

Kapitel IX. Insyn, ansvar och korruptionsskydd

§ 54. Offentlig insyn

Regeringens beslut, budgetförslag och centrala politiska underlag ska vara offentliga, om inte sekretess följer av lag. Sekretess får endast användas för ett legitimt skyddsintresse, exempelvis nationell säkerhet, personuppgifter eller en pågående brottsutredning. Undantag ska vara begränsade till vad som behövs.

§ 55. Redovisning av intressen

Statsledaren, ministrarna och andra befattningshavare som anges i lag ska redovisa ekonomiska intressen och omständigheter som kan skapa en intressekonflikt. En befattningshavare får inte delta i ett beslut där personliga ekonomiska intressen riskerar att påverka beslutet på ett otillbörligt sätt.

§ 56. Skydd för rapportering av missförhållanden

Den som i god tro rapporterar misstanke om korruption, lagbrott eller allvarligt missbruk av offentlig makt ska skyddas mot repressalier enligt lag. Skyddet får inte användas för att undanta uppsåtliga falska anklagelser från rättsligt ansvar.

§ 57. Årlig redovisning

Regeringen ska varje år redovisa sitt arbete, budgetutfall, väsentliga beslut och hur fastställda politiska mål har följts upp. Redovisningen ska lämnas till Folkförsamlingen och offentliggöras. Folkförsamlingen får granska redovisningen och begära kompletterande upplysningar.

Kapitel X. Grundlagsändring och skydd av statsskicket

§ 58. Förslag till grundlagsändring

Förslag till ändring av denna grundlag får väckas av regeringen eller av ledamöter i Folkförsamlingen. Förslaget ska offentliggöras i god tid före omröstning och åtföljas av en motivering som beskriver ändringens syfte och konsekvenser.

§ 59. Antagande av grundlagsändring

En grundlagsändring kräver stöd av minst två tredjedelar av samtliga ledamöter i vardera kammaren. Efter Folkförsamlingens godkännande ska förslaget underställas en nationell folkomröstning. Ändringen träder i kraft endast om den godkänns av en majoritet av de giltiga rösterna, under förutsättning att omröstningen uppfyller de krav på giltighet som anges i grundlag eller lag.

§ 60. Statsskickets grundläggande kärna

Ingen grundlagsändring får avskaffa fria och återkommande val, politisk opposition, domstolarnas oberoende, rättslig kontroll av den offentliga makten eller principen att den offentliga makten är bunden av lag. Dessa principer utgör statsskickets grundläggande kärna och får inte upphävas genom vanlig lag, grundlagsändring eller folkomröstning.

§ 61. Prövning av grundlagsändringar

Författningsdomstolen ska på begäran av ett behörigt organ pröva om förfarandet för en grundlagsändring har följts och om ändringen är förenlig med § 60. En ändring som strider mot § 60 får inte träda i kraft.

§ 62. Ikraftträdande och anpassning

Denna grundlag träder i kraft den dag som anges i det beslut genom vilket den antas. Lagar och andra bestämmelser som strider mot grundlagen ska ändras eller upphävas inom den tidsfrist som anges i ikraftträdandebeslutet. Till dess får de inte tillämpas i den utsträckning de strider mot grundlagen.

Teutonias rättighetsgrundlag

Grundlag om människans fri- och rättigheter, rättssäkerhet och skydd mot offentlig maktutövning

Kapitel I. Grundläggande rättighetsprinciper

§ 1. Människans grundläggande fri- och rättigheter

Varje människa har grundläggande fri- och rättigheter på grund av sitt människovärde. Dessa rättigheter ska respekteras och skyddas av staten, regionerna och kommunerna samt av andra offentliga organ.

Rättigheterna gäller alla människor under Teutonias jurisdiktion, om inte annat uttryckligen anges i denna grundlag.

§ 2. Rättigheternas bindande verkan

Denna grundlag är bindande för samtliga offentliga organ. Ingen myndighet, domstol, regering, folkvald församling eller offentlig befattningshavare får handla i strid med dess bestämmelser.

Staten ska även skydda enskilda mot allvarliga intrång i deras rättigheter från andra enskilda, i den utsträckning som följer av lag.

§ 3. Rättigheternas innebörd

Fri- och rättigheterna ska tolkas i enlighet med människans värdighet, demokratins principer, rättssäkerheten och principen om allas likhet inför lagen.

Ingen rättighet får tolkas så att den ger någon rätt att avskaffa andras grundläggande fri- och rättigheter.

§ 4. Skyldighet att respektera och skydda rättigheterna

Staten ska avstå från obefogade intrång i enskildas rättigheter och vidta rimliga åtgärder för att rättigheterna ska kunna utövas i praktiken.

Offentliga organ ska vid beslut som berör enskilda beakta rättigheternas betydelse och välja lagliga åtgärder som inte går längre än vad ändamålet kräver.

Kapitel II. Rätten till liv och personlig integritet

§ 5. Rätten till liv

Varje människa har rätt till liv. Staten ska skydda människors liv genom lagstiftning, rättsväsende och rimliga skyddsåtgärder.

Ingen får avsiktligt berövas livet genom ett godtyckligt eller olagligt myndighetsbeslut.

§ 6. Förbud mot tortyr och omänsklig behandling

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Förbudet är absolut och får inte åsidosättas med hänvisning till krig, terrorism, nationell säkerhet, nödläge eller order från en överordnad.

§ 7. Personlig integritet och kroppslig självbestämmanderätt

Varje människa har rätt till kroppslig integritet och personlig självbestämmanderätt.

Medicinska ingrepp, kroppsundersökningar och andra åtgärder som innebär intrång i kroppen kräver samtycke eller uttryckligt stöd i lag. Åtgärder utan samtycke ska omfattas av nödvändiga rättssäkerhetsgarantier.

§ 8. Förbud mot slaveri och människohandel

Ingen får hållas i slaveri, träldom eller tvångsarbete som strider mot lag och denna grundlag.

Staten ska motverka människohandel, exploatering och andra former av tvång som kränker människans frihet och värdighet.

Kapitel III. Frihet och rättssäkerhet

§ 9. Personlig frihet

Var och en har rätt till personlig frihet och säkerhet. Ingen får gripas, frihetsberövas eller på annat sätt berövas sin frihet godtyckligt.

Ett frihetsberövande får endast ske med stöd av lag, för ett legitimt ändamål och under former som kan prövas av en oberoende domstol.

§ 10. Information om frihetsberövande

Den som grips eller frihetsberövas ska utan onödigt dröjsmål informeras om skälen och om sina rättigheter på ett språk som personen förstår.

Den frihetsberövade ska ha möjlighet att kontakta juridiskt biträde och, enligt lag, underrätta en närstående.

§ 11. Prövning av frihetsberövande

Den som frihetsberövas ska ha rätt att utan onödigt dröjsmål få lagligheten av frihetsberövandet prövad av domstol.

Om frihetsberövandet saknar lagligt stöd ska personen friges omedelbart.

§ 12. Rörelsefrihet

Varje medborgare har rätt att röra sig fritt inom Teutonias territorium, välja bostadsort och lämna landet, med de begränsningar som är tillåtna enligt denna grundlag.

Ingen medborgare får godtyckligt förvägras rätten att återvända till Teutonia.

§ 13. Förbud mot retroaktiv strafflag

Ingen får dömas för en gärning som inte var straffbar när den begicks. Straff får inte skärpas retroaktivt.

Om strafflagstiftningen ändras efter gärningen ska den lindrigare straffbestämmelsen tillämpas när detta följer av lagens allmänna principer.

§ 14. Förbud mot godtyckliga ingrepp

Ingen får utsättas för godtyckliga ingripanden i sin frihet, bostad, egendom eller personliga sfär.

Offentliga ingripanden ska ha lagstöd, ett legitimt syfte och stå i rimlig proportion till det som ska uppnås.

Kapitel IV. Likhet inför lagen och förbud mot diskriminering

§ 15. Likhet inför lagen

Alla människor är lika inför lagen och har rätt till samma rättsliga skydd.

Offentliga organ ska behandla människor sakligt och opartiskt. Skillnader i behandling ska kunna motiveras objektivt och får inte vara godtyckliga.

§ 16. Förbud mot diskriminering

Ingen får diskrimineras av staten eller ett offentligt organ på grund av exempelvis etniskt ursprung, hudfärg, språk, kön, funktionsnedsättning, ålder, religion, politisk uppfattning, social bakgrund eller annan jämförbar personlig omständighet.

Diskriminering omfattar även missgynnande som saknar godtagbar motivering och som särskilt drabbar en skyddad grupp.

§ 17. Jämställdhet

Kvinnor och män har lika rättigheter och samma rättsliga ställning.

Staten ska verka för lika möjligheter och motverka diskriminering, våld och systematiskt utestängande på grund av kön.

§ 18. Särskilda skyddsåtgärder

Åtgärder som syftar till att motverka faktisk ojämlikhet eller skydda särskilt utsatta grupper är tillåtna om de har lagstöd, ett legitimt syfte och är proportionerliga.

Sådana åtgärder får inte användas som förevändning för godtycklig särbehandling.

Kapitel V. Yttrande-, press- och informationsfrihet

§ 19. Yttrandefrihet

Var och en har rätt att uttrycka, framföra och sprida tankar, åsikter och information muntligen, skriftligen, konstnärligt eller på annat sätt.

Ingen får tvingas att bekänna sig till en politisk uppfattning eller bestraffas enbart för att fredligt kritisera staten, regeringen, monarken, Folkförsamlingen eller andra offentliga organ.

§ 20. Press- och mediefrihet

Pressen och andra medier ska vara fria att granska offentlig makt och förmedla information utan otillbörlig politisk styrning.

Förhandsgranskning och censur av publicerat material är förbjudna, utom för snävt avgränsade åtgärder med uttryckligt lagstöd som är förenliga med denna grundlag.

Medier får inte tvingas att stödja regeringen eller ett politiskt parti.

§ 21. Informationsfrihet

Var och en har rätt att söka, ta emot och sprida information och idéer.

Offentliga handlingar ska vara tillgängliga enligt lag. Undantag får endast göras för legitima skyddsintressen och ska vara nödvändiga och proportionerliga.

§ 22. Akademisk och konstnärlig frihet

Forskning, undervisning, konst och kulturellt skapande ska vara fria inom lagens gränser.

Staten får inte använda offentliga medel eller myndighetsbefogenheter för att otillbörligt tysta vetenskapliga slutsatser, konstnärliga uttryck eller saklig samhällskritik.

§ 23. Källskydd

Journalister och andra som enligt lag omfattas av källskydd ska ha rätt att skydda identiteten hos personer som lämnar information i syfte att offentliggöra frågor av allmänt intresse.

Ingrepp i källskyddet får endast ske i särskilt motiverade fall enligt lag och under oberoende rättslig kontroll.

Kapitel VI. Religionsfrihet och statens sekulära ställning

§ 24. Religions- och övertygelsefrihet

Var och en har rätt att fritt välja, byta, utöva och avstå från religion eller annan livsåskådning.

Ingen får tvingas att delta i religiösa handlingar, bekänna en tro eller avslöja sin religiösa övertygelse.

§ 25. Religionsutövning

Religiösa samfund har rätt att organisera sig och bedriva sin verksamhet i enlighet med lag.

Religionsutövning får endast begränsas genom lag när det är nödvändigt för att skydda andras rättigheter, säkerhet, hälsa eller den demokratiska rättsordningen.

§ 26. Statens sekulära ställning

Teutonia är en sekulär stat. Ingen religion får ges ställning som grund för statens överhöghet över medborgarna eller som villkor för fulla medborgerliga rättigheter.

Staten ska förhålla sig opartisk mellan religioner och gentemot religiösa och icke-religiösa livsåskådningar.

§ 27. Religionssamfundens självständighet

Religiösa samfund har rätt att bestämma över sin interna trosutövning och organisering inom lagens gränser.

Ingen religiös regel får ges företräde framför Teutonias grundlag eller lag i den offentliga maktutövningen.

Kapitel VII. Mötes-, demonstrations- och föreningsfrihet

§ 28. Mötesfrihet

Var och en har rätt att fredligt samlas med andra för att diskutera, uttrycka åsikter och bedriva gemensam verksamhet.

Offentliga organ får inte upplösa ett fredligt möte enbart på grund av deltagarnas åsikter eller identitet.

§ 29. Demonstrationsfrihet

Var och en har rätt att anordna och delta i fredliga demonstrationer.

Krav på anmälan eller praktiska villkor för demonstrationer får endast införas genom lag och får inte användas för att i praktiken förhindra legitim politisk protest.

§ 30. Föreningsfrihet

Var och en har rätt att bilda, ansluta sig till och lämna föreningar.

Föreningsfriheten omfattar politiska partier, fackföreningar, religiösa samfund och organisationer för kulturella, sociala eller andra lagliga ändamål.

§ 31. Politiska partier

Politiska partier får bildas och verka fritt så länge de respekterar den demokratiska rättsordningen och gällande lag.

Ett parti får inte förbjudas enbart på grund av sina politiska åsikter. Förbud mot ett parti får endast beslutas enligt lag, på grund av allvarliga och styrkta omständigheter och efter oberoende domstolsprövning.

Kapitel VIII. Privatliv, kommunikation och personuppgifter

§ 32. Rätt till privatliv

Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv, familjeliv och sin personliga integritet.

Offentliga organ får inte göra intrång i privatlivet utan lagstöd och ett legitimt, nödvändigt och proportionerligt ändamål.

§ 33. Bostadens okränkbarhet

Ingen får få sin bostad genomsökt eller beträda den mot den boendes vilja utan samtycke eller lagligt stöd.

Husrannsakan ska normalt grundas på beslut av behörig rättslig instans. Undantag får endast ske i brådskande fall som anges i lag och ska kunna granskas i efterhand.

§ 34. Kommunikationshemlighet

Brev, telefonsamtal, elektroniska meddelanden och annan privat kommunikation är skyddade.

Avlyssning, övervakning eller granskning av privat kommunikation får endast ske med uttryckligt lagstöd, för ett legitimt ändamål och under oberoende kontroll.

§ 35. Skydd för personuppgifter

Var och en har rätt till skydd för personuppgifter som samlas in, lagras eller behandlas av offentliga organ och andra aktörer.

Personuppgifter ska behandlas lagligt, för tydligt angivna ändamål och inte i större omfattning än vad som behövs.

Var och en ska, enligt lag, kunna få tillgång till sina uppgifter och begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 36. Förbud mot godtycklig massövervakning

Övervakning ska ha lagligt stöd och omfattas av nödvändiga kontrollmekanismer.

Hemlig eller omfattande övervakning får inte användas enbart för att människor

uttrycker oppositionella åsikter, utövar religion, deltar i lagliga demonstrationer eller bedriver journalistik.

Kapitel IX. Rösträtt och politiska rättigheter

§ 37. Rätten att delta i det offentliga livet

Medborgare har rätt att delta i Teutonias offentliga liv och att påverka statens politiska inriktning genom de demokratiska förfaranden som anges i grundlag och lag.

Offentliga organ ska säkerställa att politiskt deltagande kan ske fritt från hot, våld och otillbörlig påverkan.

§ 38. Rösträtt och valbarhet

Medborgares rösträtt och valbarhet i nationella val regleras av regeringsgrundlagen och vallag.

Val ska vara fria, regelbundna, hemliga och rättvist genomförda. Rösträtten får inte inskränkas godtyckligt eller användas för att gynna ett visst parti eller en viss grupp.

§ 39. Rätt att bilda politisk opposition

Rätten att organisera politisk opposition är en grundläggande del av demokratin.

Oppositionen ska kunna bedriva laglig verksamhet, granska regeringen, framföra kritik och delta i val på lika rättsliga villkor.

§ 40. Framställningar till staten

Var och en har rätt att lämna framställningar, klagomål och förslag till offentliga organ.

Medborgare får, enligt lag, ta initiativ till folkomröstningar och medborgarinitiativ. Sådana initiativ ska behandlas enligt tydliga och opartiska regler.

§ 41. Rätt till tillträde till offentliga uppdrag

Tillträde till offentliga tjänster och uppdrag ska bygga på lagliga, sakliga och relevanta kriterier.

Ingen får utestängas från ett offentligt uppdrag enbart på grund av politisk uppfattning, religion, språk, kön eller etnisk tillhörighet.

Kapitel X. Språk-, minoritets- och kulturrättigheter

§ 42. Rätten till språk och kultur

Var och en har rätt att använda sitt språk och delta i sitt kulturella liv, med de begränsningar som följer av lag och är förenliga med denna grundlag.

Staten ska respektera landets språkliga och kulturella mångfald.

§ 43. Nationella minoriteter

Personer som tillhör nationella, etniska, språkliga eller kulturella minoriteter har rätt att bevara och utveckla sin identitet.

Ingen får tvingas att överge sitt språk, sin kultur eller sin identitet som villkor för att åtnjuta sina grundläggande rättigheter.

§ 44. Minoritetsspråk

Staten ska skydda minoritetsspråk och får genom lag föreskriva särskilda rättigheter till undervisning, offentlig service och myndighetskontakter på sådana språk.

Omfattningen av dessa rättigheter får anpassas efter regionala förhållanden, men får inte utformas diskriminerande.

§ 45. Kulturellt deltagande

Var och en har rätt att delta i kulturellt och konstnärligt liv samt att ta del av vetenskapliga framsteg och deras tillämpningar.

Staten ska respektera kulturarv och får stödja kulturell verksamhet på sakliga och rättvisa villkor.

Kapitel XI. Rätt till utbildning och grundläggande kunskap

§ 46. Rätt till utbildning

Varje barn har rätt till utbildning. Staten ska säkerställa att grundläggande utbildning är tillgänglig och att ingen utestängs godtyckligt från utbildning.

Grundläggande utbildning ska vara kostnadsfri i den omfattning som anges i lag.

§ 47. Likvärdig tillgång till utbildning

Tillgång till utbildning ska säkerställas utan diskriminering.

Staten ska vidta rimliga åtgärder för att barn med funktionsnedsättning, barn i ekonomiskt utsatta förhållanden och barn från minoritetsgrupper ska kunna delta i utbildningen.

§ 48. Föräldrars och vårdnadshavares rättigheter

Föräldrar och vårdnadshavare har rätt att bidra till sina barns utbildning i enlighet med barnets rättigheter och gällande lag.

Denna rätt får inte användas för att beröva barnet grundläggande utbildning eller utsätta barnet för våld, tvång eller diskriminering.

§ 49. Utbildningens frihet och syfte

Utbildningen ska främja kunskap, självständigt tänkande, respekt för människans värdighet och förståelse för demokratin och rättsstaten.

Undervisningen ska bedrivas sakligt. Staten får inte kräva att elever bekänner sig till en viss politisk ideologi eller religion.

Kapitel XII. Sociala och ekonomiska grundrättigheter

§ 50. Social trygghet

Var och en har rätt att ansöka om socialt stöd och få sin rätt prövad enligt lag.

Staten ska genom lagstiftning och offentliga system verka för grundläggande social trygghet, särskilt vid sjukdom, funktionsnedsättning, arbetslöshet, ålderdom och andra situationer där en människa inte kan försörja sig.

§ 51. Hälsa och sjukvård

Staten ska verka för att befolkningen har tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård enligt lag.

Vård ska erbjudas på sakliga grunder och utan diskriminering. Ingen får nekas akut livräddande vård enbart på grund av etnisk tillhörighet, religion eller politisk uppfattning.

§ 52. Skydd för barn

Barn har rätt till skydd mot våld, övergrepp, exploatering och försummelse.

Vid beslut som direkt berör barn ska barnets bästa beaktas som en viktig utgångspunkt. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse med hänsyn till ålder och mognad.

§ 53. Grundläggande levnadsvillkor

Staten ska, inom ramen för lag och tillgängliga resurser, verka för att människor har tillgång till grundläggande levnadsvillkor, däribland mat, vatten, bostad och nödvändigt stöd vid utsatthet.

Närmare rättigheter, villkor och skyldigheter regleras i lag.

§ 54. Sociala rättigheters genomförande

De sociala och ekonomiska rättigheterna ska förverkligas genom lagstiftning, offentliga beslut och rättssäkra system.

Begränsningar av befintliga lagstadgade förmåner får inte ske godtyckligt eller diskriminerande. Beslut som rör enskildas rätt till stöd ska kunna omprövas enligt lag.

Kapitel XIII. Äganderätt och näringsfrihet

§ 55. Rätt till egendom

Var och en har rätt att äga, inneha och använda egendom.

Ingen får berövas sin egendom godtyckligt. Inskränkningar ska ha lagstöd, tjäna ett legitimt allmänintresse och vara proportionerliga.

§ 56. Expropriation

Egendom får tas i anspråk av staten endast för ett angeläget allmänintresse, med stöd av lag och med rätt till skälig ersättning enligt lag.

Den som berörs ska ha möjlighet att få åtgärdens laglighet och ersättningens storlek prövade av en oberoende domstol.

§ 57. Näringsfrihet

Var och en har rätt att bedriva laglig näringsverksamhet i enlighet med gällande lag.

Tillståndskrav och andra begränsningar ska ha sakliga skäl och får inte användas för att godtyckligt gynna vissa företag eller utestänga konkurrenter.

§ 58. Allmänintresse och naturresurser

Staten får genom lag reglera användningen av naturresurser, mark, vatten och skog för att skydda befolkningens långsiktiga intressen, miljön och den nationella försörjningen.

Sådan reglering ska vara förutsebar, saklig och förenlig med skyddet för egendom och andra grundläggande rättigheter.

Kapitel XIV. Arbetstagares rättigheter

§ 59. Rätt till arbete och yrkesval

Var och en har rätt att söka arbete och välja yrke inom de gränser som följer av lag.

Staten ska verka för rättvisa villkor på arbetsmarknaden och motverka diskriminering vid rekrytering, anställning och befordran.

§ 60. Rättvisa arbetsvillkor

Arbetstagare har rätt till arbetsvillkor som respekterar deras hälsa, säkerhet och värdighet.

Lagen ska ge skydd mot osäkra arbetsförhållanden, otillbörliga lönevillkor och godtycklig behandling.

§ 61. Föreningsrätt och kollektiv förhandling

Arbetstagare har rätt att bilda och ansluta sig till fackliga organisationer samt att verka för sina gemensamma intressen.

Arbetstagare och arbetsgivare har rätt att förhandla kollektivt enligt lag. Föreningsrätten får inte leda till repressalier mot en person enbart för att denne utnyttjar sin rätt.

§ 62. Strejkrätt

Arbetstagare har rätt att vidta kollektiva stridsåtgärder, däribland strejk, enligt lag.

Begränsningar får endast införas för legitima ändamål och ska vara proportionerliga. Särskilda regler får fastställas för verksamheter där avbrott allvarligt hotar liv, hälsa eller grundläggande samhällsfunktioner.

§ 63. Förbud mot tvångsarbete

Ingen får tvingas att utföra arbete under hot eller tvång utanför de undantag som är förenliga med grundlagen och internationellt erkända rättsprinciper.

Lagstadgade samhällsskyldigheter får inte användas som förevändning för exploatering eller godtyckligt tvångsarbete.

Kapitel XV. Rättigheter vid rättsliga förfaranden

§ 64. Rätt till en rättvis rättegång

Var och en har rätt till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid inför en oberoende och opartisk domstol när civila rättigheter eller anklagelser om brott ska avgöras.

Undantag från offentlighet får endast göras enligt lag och när det är nödvändigt för att skydda exempelvis barn, privatliv, nationell säkerhet eller rättskipningens integritet.

§ 65. Oskuldspresumtion

Var och en som anklagas för brott ska betraktas som oskyldig till dess att skuld har fastställts enligt lag.

Bevisbördan för brottslig skuld ligger på åklagarsidan. Den tilltalade ska ges en verklig möjlighet att försvara sig.

§ 66. Rätt till försvar

Den som anklagas för brott har rätt att utan onödigt dröjsmål informeras om anklagelsen, förbereda sitt försvar och biträdas av försvarare.

Den som saknar tillräckliga ekonomiska medel ska få juridiskt biträde på statens bekostnad när rättvisans intresse kräver det, enligt närmare regler i lag.

§ 67. Rätt att bemöta bevisning

Den tilltalade ska ges möjlighet att ta del av och bemöta den bevisning som läggs till grund för åtalet samt att förhöra eller låta förhöra vittnen enligt lag.

Ingen får tvingas att erkänna brott eller lämna en självbelastande utsaga genom olagligt tvång.

§ 68. Förbud mot dubbel lagföring

Ingen får på nytt lagföras eller straffas för samma brott efter ett slutligt avgörande, utom i de särskilda fall av återupptagande som tillåts enligt lag och är förenliga med rättssäkerheten.

§ 69. Rätt till överklagande och gottgörelse

Den som berörs av ett rättsligt avgörande ska ha rätt att överklaga när detta följer av lag.

Den som olagligen har frihetsberövats eller på annat sätt lidit skada genom ett allvarligt rättsstridigt myndighetsingripande ska ha rätt till gottgörelse enligt lag.

Kapitel XVI. Begränsningar av rättigheter

§ 70. Allmänna villkor för begränsningar

En grundläggande rättighet får endast begränsas genom lag, för ett legitimt ändamål och när begränsningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle.

Begränsningen ska vara proportionerlig, tydlig och förutsebar. Den får inte gå längre än vad som krävs för att uppnå ändamålet.

§ 71. Skydd mot urholkning av rättigheter

Ingen begränsning får utformas så att en rättighet i praktiken förlorar sitt grundläggande innehåll.

En begränsning får inte införas för att tysta politisk opposition, diskriminera en minoritet eller skydda en offentlig befattningshavare från legitim granskning.

§ 72. Krav på lagstöd och prövning

Ett offentligt organ som begränsar en rättighet ska kunna ange det rättsliga stödet, ändamålet och de omständigheter som motiverar åtgärden.

Den som berörs ska ha möjlighet att få begränsningens laglighet prövad av en oberoende domstol eller annan behörig oberoende instans enligt lag.

§ 73. Förbud mot rättighetsmissbruk

Ingen får åberopa en rättighet enligt denna grundlag för att rättfärdiga våld, förtryck eller handlingar som syftar till att avskaffa andras grundläggande fri- och rättigheter.

Denna bestämmelse får inte användas för att förbjuda legitim kritik, fredlig opposition eller laglig politisk verksamhet.

Kapitel XVII. Skydd och upprätthållande av rättigheterna

§ 74. Rätt till rättsligt skydd

Var och en vars grundläggande rättigheter har kränkts ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel.

Domstolar och andra behöriga organ ska kunna pröva om offentliga åtgärder strider mot denna grundlag och besluta om lämpliga rättsliga följder.

§ 75. Grundlagsprövning

Domstolar ska inom sina befogenheter tillämpa grundlagen och får inte grunda avgöranden på en bestämmelse som står i strid med grundlagen.

Författningsdomstolen utövar den grundlagsprövning som följer av regeringsgrundlagen och särskild lag.

§ 76. Myndigheternas skyldighet att följa grundlagen

Samtliga offentliga organ ska utbilda och vägleda sin personal så att myndighetsutövningen respekterar grundläggande rättigheter.

En offentlig order som uppenbart strider mot grundlagen eller lag får inte verkställas enbart därför att den har utfärdats av en överordnad.

§ 77. Rätt till ersättning

Den som har lidit skada genom en rättsstridig offentlig åtgärd ska ha rätt att begära ersättning enligt lag.

Ersättningens omfattning och förutsättningar ska fastställas genom rättssäkra regler och kunna prövas av domstol.

Kapitel XVIII. Rättigheter under kris och undantagstillstånd

§ 78. Rättigheterna under kris

Grundläggande fri- och rättigheter gäller även under krig, naturkatastrofer, undantagstillstånd och andra allvarliga kriser.

Krisåtgärder ska ha lagstöd, vara nödvändiga och proportionerliga samt begränsas till vad situationen kräver.

§ 79. Rättigheter som inte får åsidosättas

Förbudet mot tortyr och slaveri, skyddet mot godtyckligt dödande, principen om människans värdighet och förbudet mot retroaktiv strafflag får inte åsidosättas under en kris.

Ingen kris får användas som grund för att avskaffa rättslig kontroll av den offentliga makten.

§ 80. Tillfälliga begränsningar under kris

Tillfälliga begränsningar av rättigheter får endast införas enligt lag och inom ramen för de krisbefogenheter som anges i regeringsgrundlagen.

Begränsningarna ska vara tidsbegränsade, offentligt motiverade och möjliga att pröva rättsligt. De får inte användas för att avskaffa fria val, förbjuda laglig opposition eller förhindra oberoende granskning.

§ 81. Återgång till normala förhållanden

När de omständigheter som motiverade en krisåtgärd upphör ska åtgärden avvecklas utan onödigt dröjsmål.

Efter en allvarlig kris ska offentliga organ redovisa väsentliga ingrepp i rättigheter och möjliggöra granskning av åtgärdernas laglighet.

Kapitel XIX. Ändring och skydd av rättighetsgrundlagen

§ 82. Förslag till ändring

Förslag till ändring av denna grundlag får väckas enligt de regler som gäller för grundlagsändringar i regeringsgrundlagen.

Varje förslag ska offentliggöras i god tid och åtföljas av en motivering som beskriver ändringens syfte och konsekvenser för de grundläggande rättigheterna.

§ 83. Antagande av ändringar

Ändringar ska antas enligt regeringsgrundlagens bestämmelser om grundlagsändring, inklusive de krav på kvalificerad majoritet och folkomröstning som där föreskrivs.

Ingen ändring får träda i kraft i strid med denna grundlags skyddade kärna.

§ 84. Rättigheternas skyddade kärna

Ingen ändring av denna grundlag får upphäva principen om människans lika värde, förbudet mot tortyr och slaveri, likheten inför lagen, skyddet mot godtyckligt frihetsberövande, rätten till en rättvis rättegång eller möjligheten till oberoende rättslig kontroll.

Inte heller får en ändring avskaffa demokratins grundläggande förutsättningar eller göra det möjligt för staten att godtyckligt beröva människor deras grundläggande rättigheter.

§ 85. Prövning av ändringar

Författningsdomstolen ska, på begäran av ett behörigt organ, pröva om en ändring har antagits enligt föreskrivet förfarande och om den är förenlig med § 84. En ändring som strider mot den skyddade kärnan får inte träda i kraft.

§ 86. Ikraftträdande

Denna grundlag träder i kraft den dag som anges i det beslut genom vilket den antas.

Lagar och andra offentliga bestämmelser ska tolkas och tillämpas i överensstämmelse med denna grundlag. Bestämmelser som strider mot den får inte tillämpas i den utsträckning som konflikten består.

Domstolsgrundlagen

Grundlag om domstolsväsendet, domares oberoende, rättskipning och rättslig kontroll av offentlig makt.

Kapitel I. Domstolsväsendets grundprinciper

§ 1. Domstolarnas uppgift

Domstolarna ska självständigt och opartiskt avgöra rättsliga tvister, pröva åtal, skydda den enskildes rättigheter och kontrollera att offentlig makt utövas med stöd av rättsordningen. Domstolarna ska döma enligt grundlag och lag.

§ 2. Rättskipningens oberoende

Ingen myndighet, folkvald församling, regeringsföreträdare, politisk organisation eller enskild person får bestämma hur en domstol ska avgöra ett enskilt mål. Påtryckningar mot domare i syfte att påverka en dom är förbjudna.

§ 3. Rätt till domstolsprövning

Den vars rättigheter, skyldigheter eller lagligen skyddade intressen påverkas av ett myndighetsbeslut eller en annan rättsligt relevant handling ska ha tillgång till en oberoende domstol, i den utsträckning som följer av Rättighetsgrundlagen och lag. Domstolsprövning får inte göras praktiskt omöjlig genom oskäliga avgifter, dröjsmål eller formkrav.

§ 4. Likhet inför domstol

Alla ska behandlas lika inför domstolarna. Ställning, förmögenhet, offentligt ämbete, politisk tillhörighet eller social bakgrund får inte påverka rättskipningen.

Kapitel II. Domstolarnas organisation

§ 5. Domstolssystemets uppbyggnad

Domstolssystemet ska bestå av allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och en författningsdomstol. Specialdomstolar får inrättas endast genom lag, för ett sakligt avgränsat rättsområde och med garantier för oberoende och opartiskhet.

§ 6. Allmänna domstolar

Allmänna domstolar prövar brottmål, civilrättsliga tvister och andra mål som enligt lag inte hör till en annan domstolsordning. Deras instansordning, behörighet och processformer ska regleras genom lag.

§ 7. Förvaltningsdomstolar

Förvaltningsdomstolar prövar tvister mellan enskilda och det allmänna samt andra offentligrättsliga mål som anges i lag. De ska kunna pröva både om myndigheten haft rättslig behörighet och om beslutet tillkommit på ett lagenligt, sakligt och proportionerligt sätt.

§ 8. Författningsdomstolen

Författningsdomstolen ska vaka över grundlagarnas efterlevnad och avgöra konstitutionella frågor enligt denna grundlag och annan grundlag. Dess sammansättning, utnämning, mandatperiod och processregler ska garantera självständighet från de organ vars beslut den kan pröva.

§ 9. Behörighetskonflikter

Tvister om vilken domstol eller offentlig instans som är behörig ska avgöras av det organ som anges i lag. Ingen myndighet får slutligt avgöra en behörighetskonflikt där myndigheten själv är part, om frågan enligt lag ska prövas rättsligt.

Kapitel III. Domare och rättslig integritet

§ 10. Utnämning av domare

Domare ska utses genom ett öppet och lagreglerat förfarande som grundas på juridisk kompetens, integritet och lämplighet. Politiska lojalitetskrav får inte ställas som villkor för domarämbete.

§ 11. Anställningstrygghet

En ordinarie domare får inte avsättas, flyttas mot sin vilja, suspenderas eller få sina villkor försämrade som bestraffning för ett rättsligt avgörande. Åtgärder av detta slag får endast vidtas på lagstadgade grunder, genom ett rättssäkert förfarande och med möjlighet till oberoende prövning.

§ 12. Jäv och opartiskhet

En domare får inte handlägga ett mål när det finns omständigheter som objektivt kan rubba förtroendet för domarens opartiskhet. Jävsgrunder och förfarandet för att pröva jäv ska anges i lag.

§ 13. Ansvar och disciplin

Domare omfattas av lag och kan hållas ansvariga för brott, korruption eller allvarligt tjänstefel. Disciplinära åtgärder får inte användas för att bestraffa domarens rättsliga bedömning i ett mål. Förfarandet ska vara oberoende, dokumenterat och möjligt att överklaga.

Kapitel IV. Rättslig prövning och domar

§ 14. Författningsprövning

Domstolar ska tillämpa grundlag framför motstridig lägre norm. Om en domstol finner att en normfråga är avgörande för målet och att normens förenlighet med grundlag inte kan klarläggas genom tolkning, ska frågan hänskjutas till författningsdomstolen enligt lag. Författningsdomstolen får även pröva normers giltighet i andra fall som anges i grundlag eller lag.

§ 15. Prövning av myndighetsutövning

Domstol ska kunna pröva om myndighetsutövning har lagstöd, om rätt förfarande har följts, om relevanta omständigheter har beaktats och om åtgärden står i rimlig proportion till sitt lagliga ändamål. Lagen får föreskriva särskilda processformer, men inte utesluta varje effektiv rättslig prövning av ett ingrepp i grundlagsskyddade rättigheter.

§ 16. Offentlighet och motivering

Domstolsförhandlingar och domar ska vara offentliga, om inte ett konkret och lagligen godtagbart skyddsintresse kräver begränsning. Varje dom ska innehålla skäl som gör det möjligt att förstå vilka fakta och rättsregler avgörandet grundas på. Sekretess får inte användas för att dölja godtycke eller maktmissbruk.

§ 17. Överklagande

Rätt till överklagande ska finnas i den omfattning som anges i lag och med särskilt starkt skydd i brottmål och mål som rör ingripande i grundläggande rättigheter. Begränsningar ska vara tydliga, sakligt motiverade och förenliga med rätten till en rättvis rättegång.

§ 18. Verkställighet och domstolstrohet

Lagakraftvunna domar ska följas av enskilda och offentliga organ. Underlåtenhet från en myndighet att verkställa en dom får prövas rättsligt och kan medföra ansvar enligt lag.

§ 19. Domstolarnas resurser

Domstolsväsendet ska tilldelas resurser som gör det möjligt att avgöra mål inom skälig tid och med bibehållen kvalitet. Budgetbeslut får inte användas för att styra utgången i enskilda mål eller otillbörligt försvaga domstolarnas oberoende.

§ 20. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska läsas tillsammans med Regeringsgrundlagen, Rättighetsgrundlagen, Förbundsgrundlagen och Lagstiftnings- och normgivningsgrundlagen. Vid konflikt gäller grundlagsordningen och företrädesreglerna i dessa grundlagar.

Val- och folkstyrelsegrundlagen

Grundlag om fria val, politiskt deltagande, folkets inflytande och valförfarandets integritet.

Kapitel I. Folkstyrelsens grund

§ 1. Folkets suveränitet

All offentlig makt utgår från folket och ska utövas inom de gränser som följer av grundlag och lag. Folkets vilja ska komma till uttryck genom fria val och andra lagliga former för demokratiskt deltagande.

§ 2. Fria och regelbundna val

Val till folkvalda församlingar ska hållas med regelbundna mellanrum enligt grundlag. Val ska vara fria, rättvisa, hemliga och öppna för verklig politisk konkurrens.

§ 3. Rösträttsålder

Rösträtt i allmänna val till nationella och regionala folkvalda församlingar tillkommer medborgare som har fyllt arton år på valdagen, om inte grundlag uttryckligen föreskriver en annan ordning för ett särskilt val. Rösträtt får inte fråntas en person godtyckligt.

§ 4. Rösträttens jämlikhet

Varje röst ska ha lika rättsligt värde inom det valsystem som gäller. Valregler får inte utformas med det huvudsakliga syftet att otillbörligt gynna eller missgynna ett parti, en kandidat eller en grupp väljare.

§ 5. Valbarhet

Villkor för valbarhet ska anges i grundlag eller lag och vara sakliga, tydliga och proportionerliga. Medborgarskap, ålder, hemvist och oförenliga offentliga uppdrag får regleras som valbarhetsvillkor. Begränsningar får inte användas för att undanröja legitim politisk opposition.

Kapitel II. Valens administration

§ 6. Oberoende valmyndighet

En oberoende valmyndighet ska ansvara för valens praktiska genomförande, röstlängder, rösträkning, offentlig information och kontroll av att valreglerna följs. Myndighetens organisation, utnämningar och befogenheter ska regleras i lag och skyddas mot otillbörlig politisk styrning.

§ 7. Röstlängder

Röstlängder ska vara korrekta, säkra och möjliga att kontrollera genom ett rättssäkert förfarande. En person ska i god tid kunna begära rättelse av felaktiga uppgifter och få ett beslut om rättelse prövat.

§ 8. Valhemlighet

Ingen får tvingas att avslöja hur han eller hon har röstat. Valförfarandet ska skydda väljarens valhemlighet och motverka hot, mutor, tvång, otillbörlig påverkan och köp av röster.

§ 9. Rösträkning och insyn

Röster ska räknas korrekt och på ett sätt som möjliggör insyn och oberoende kontroll utan att valhemligheten äventyras. Kandidater, partier och behöriga observatörer ska ges rimliga möjligheter att följa valprocessen enligt lag.

§ 10. Valsystem

Valsystem, valkretsar, mandatfördelning, spärrar och regler för ersättare ska regleras genom lag. Grundläggande ändringar av valsystemet får inte beslutas i syfte att manipulera ett nära förestående val och ska träda i kraft med den framförhållning som anges i lag.

Kapitel III. Partier och politiskt deltagande

§ 11. Politiska partier

Politiska partier får bildas och verka fritt inom grundlagens och lagens gränser. Registreringskrav och redovisningsskyldigheter ska vara sakliga och får inte användas för att godtyckligt hindra fredlig politisk verksamhet.

§ 12. Finansiering av politisk verksamhet

Lagen ska säkerställa insyn i partiers och kandidaters finansiering, motverka korruption och otillbörligt inflytande samt föreskriva rimliga redovisningskrav. Reglerna ska tillämpas likvärdigt och får inte användas som ett verktyg för att tysta oppositionen.

§ 13. Rätt till politisk kommunikation

Politiska åsikter får framföras, diskuteras och kritiseras med de begränsningar som följer av Rättighetsgrundlagen. Offentliga organ ska vara opartiska under valrörelser och får inte använda offentliga medel eller myndighetsresurser för otillbörlig partipolitisk kampanj.

§ 14. Folkomröstning

Folkomröstning får hållas i frågor som enligt grundlag eller lag kan underställas folket. Regler ska ange vem som får besluta om omröstning, frågans utformning, kampanjvillkor, deltagande, rösträkning och om resultatet är bindande eller rådgivande.

§ 15. Medborgarinitiativ

Lagen får ge medborgare rätt att genom ett visst antal underskrifter begära att en fråga behandlas av en folkvald församling eller underställs folkomröstning. Krav på underskrifter och verifiering ska vara tydliga och rimliga.

§ 16. Begränsningar av folkomröstningar

En folkomröstning får inte användas för att upphäva domstolarnas oberoende, avskaffa fria val eller åsidosätta de rättigheter som enligt grundlag är skyddade mot sådan förändring. Frågor som rör flera sinsemellan oberoende ämnen ska utformas så att väljaren kan ta ställning på ett begripligt sätt.

Kapitel IV. Valprövning och rättsmedel

§ 17. Överklagande av val

Valresultat, beslut om rösträtt och andra centrala valbeslut ska kunna överklagas till ett oberoende organ eller en domstol enligt lag. Prövningen ska ske skyndsamt nog för att ge ett effektivt rättsmedel.

§ 18. Rättelse och omval

Ett val eller en del av ett val får upphävas eller göras om endast när ett fel eller en överträdelse är av sådan art att det rimligen kan ha påverkat mandatfördelningen eller valets rättvisa. Beslutet ska vara motiverat och ange omfattningen av den åtgärd som krävs.

§ 19. Tillträde och maktöverlämning

Efter ett giltigt val ska mandat och offentliga uppdrag övergå enligt lag. Avgående organ får inte genom obstruktion eller otillåtna åtgärder hindra ett lagenligt maktövertagande.

§ 20. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska tillämpas tillsammans med Regeringsgrundlagen, Rättighetsgrundlagen och Förbundsgrundlagen. Valregler ska tolkas så att de främjar fri och jämlik folkstyrelse utan att åsidosätta grundläggande rättigheter.

Förbundsgrundlagen

Grundlag om förbundsstatens uppbyggnad, delstaternas självstyre och fördelningen av offentlig makt.

Kapitel I. Förbundsstatens struktur

§ 1. Förbundsstatens karaktär

Res Publica Foederata Teutoniae är en federal republik. Den federala nivån och delstaterna utövar offentlig makt inom de befogenheter som tilldelas dem genom grundlag och lag.

§ 2. Förbundets och delstaternas grundläggande ställning

Förbundet och delstaterna är bundna av grundlag, rättsstatens principer och Rättighetsgrundlagen. Ingen nivå får utöva befogenheter som tillkommer en annan nivå, om inte en grundlag eller en giltig lag uttryckligen medger det.

§ 3. Delstaternas författningar

Varje delstat får anta en egen författning, organisera sina organ och reglera sina angelägenheter inom ramen för denna grundlag. En delstats författning får inte strida mot den federala grundlagsordningen eller åsidosätta grundläggande rättigheter.

§ 4. Delstaternas självstyre

Delstaterna har rätt att självständigt sköta sina angelägenheter inom sitt behörighetsområde. Federala organ får inte ingripa i delstatliga beslut enbart därför att de föredrar en annan politisk eller administrativ lösning.

Kapitel II. Befogenhetsfördelning

§ 5. Federala exklusiva befogenheter

Förbundet har exklusiv befogenhet i frågor som enligt grundlag hör till den federala nivån, däribland förbundets utrikespolitik, försvaret av förbundet, medborgarskap, tullar och yttre gräns, federala konstitutionella organ samt andra uttryckligen angivna federala uppgifter. En sådan uppräkning ska tolkas enligt sin ordalydelse och sitt konstitutionella ändamål.

§ 6. Delstatliga befogenheter

Befogenheter som inte genom grundlag uttryckligen har tilldelats förbundet eller lagligen gjorts gemensamma tillkommer delstaterna. Delstaterna ansvarar särskilt för sina egna institutioner och för regionala frågor som enligt grundlag eller lag faller inom deras område.

§ 7. Gemensamma befogenheter

I frågor som grundlag anger som gemensamma får både förbundet och delstaterna lagstifta eller förvalta enligt den ordning som anges i lag. Lagen ska klargöra vem som får besluta, hur motstridiga regler löses och hur samråd ska ske.

§ 8. Företräde för giltig federal rätt

Giltig federal rätt har företräde framför delstatlig rätt endast i den utsträckning den federala regeln har antagits inom förbundets konstitutionella befogenhet och enligt rätt föreskrivet förfarande. En federal regel som saknar nödvändigt grundlagsstöd blir inte giltig enbart därför att den har antagits av ett federalt organ.

§ 9. Subsidiaritet

Offentliga uppgifter ska så långt det är ändamålsenligt handläggas på den lägsta nivå som har tillräcklig förmåga att lösa dem. Uppgifter ska flyttas till en högre nivå när det finns sakliga skäl, såsom gränsöverskridande verkningar eller behov av en gemensam ordning.

Kapitel III. Samarbete och finansiering

§ 10. Samråd mellan nivåerna

Förbundsorgan och delstater ska samråda i frågor som väsentligt påverkar den andra nivån. Samråd ska ske i god tid och med tillgång till relevant information. Samråd innebär inte i sig vetorätt, om inte grundlag eller lag föreskriver det.

§ 11. Delstaternas deltagande i förbundsbeslut

Delstaterna ska ges konstitutionellt inflytande över federala beslut som direkt påverkar deras befogenheter, ekonomi eller ställning. Former för representation och beslutsfattande ska anges i Regeringsgrundlagen och lag.

§ 12. Avtal mellan delstater

Delstater får ingå avtal om samarbete i frågor inom deras behörighet. Avtal som påverkar federala befogenheter, andra delstaters rättigheter eller nationella skyldigheter kräver det godkännande som anges i lag.

§ 13. Ekonomiska förhållanden

Fördelningen av skatteintäkter, bidrag, gemensamma kostnader och utjämning mellan förbundet och delstaterna ska regleras genom lag. Finansieringssystemet ska vara transparent och får inte utformas för att otillbörligt straffa en delstat för dess lagliga politiska val.

§ 14. Nya uppgifter och finansiering

När en nivå genom lag ålägger en annan nivå nya obligatoriska uppgifter ska finansieringen regleras samtidigt eller enligt en tydlig lagstadgad princip. Ingen nivå får systematiskt kringgå sin budgetskyldighet genom att lägga kostnader på en annan nivå utan rättsligt stöd.

Kapitel IV. Tvister och skydd för federationen

§ 15. Författningsdomstolens behörighet

Författningsdomstolen ska avgöra tvister om befogenheter mellan förbundet och delstaterna, mellan delstater samt mellan federala organ när tvisten är konstitutionell. Processrätt och talerätt ska regleras i lag.

§ 16. Skydd mot maktöverskridande

Federala och delstatliga organ får inte genom vanlig lag ändra den grundlagsstadgade befogenhetsfördelningen. En sådan förändring kräver grundlagsändring enligt Regeringsgrundlagen och övriga tillämpliga grundlagsregler.

§ 17. Delstatlig territoriell förändring

En delstats gränser eller ställning får endast ändras genom ett rättssäkert förfarande med berörda delstaters medverkan och det demokratiska godkännande som anges i grundlag eller lag. Ingen delstat får ensidigt lämna federationen.

§ 18. Förbundets territoriella integritet

Förbundet ska värna sin territoriella integritet med fredliga och rättsliga medel. Denna bestämmelse ger inte något organ befogenhet att åsidosätta grundläggande rättigheter eller använda tvång utanför lagens gränser.

§ 19. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska läsas tillsammans med Regeringsgrundlagen, Rättighetsgrundlagen, Finans- och budgetgrundlagen samt Kommun- och självstyrelsegrundlagen. Befogenhetskonflikter ska lösas genom rättslig prövning och inte genom ensidigt maktanspråk.

Lagstiftnings- och normgivningsgrundlagen

Grundlag om lagstiftning, normhierarki, delegerad normgivning och rättsreglers offentliggörande och tillämpning.

Kapitel I. Legalitet och normhierarki

§ 1. Legalitetsprincipen

Offentlig makt får endast utövas med stöd av grundlag eller lag. En myndighet får inte skapa befogenheter för sig själv genom praxis, interna instruktioner eller en tolkning som saknar stöd i rättsordningen.

§ 2. Normhierarki

Rättsregler ska tillämpas enligt följande ordning: grundlag, lag, förordning, myndighetsföreskrift och individuellt beslut. En lägre norm får inte strida mot en högre norm. Internationella förpliktelsers ställning i den nationella rättsordningen bestäms av grundlag och lag.

§ 3. Krav på tydlighet

Rättsregler ska vara tillgängliga, begripliga och tillräckligt precisa för att en person ska kunna förutse de huvudsakliga rättsliga följderna av sitt handlande. Regler som ger myndigheter ingripande befogenheter ska särskilt tydligt ange befogenhetens omfattning, ändamål och gränser.

§ 4. Lagens saklighet

Lagstiftning ska bygga på sakliga skäl och vara förenlig med grundlag. Lag får inte användas för att godtyckligt rikta repressalier mot enskilda personer eller för att kringgå rättsliga garantier.

Kapitel II. Lagstiftningsförfarandet

§ 5. Initiativ till lagstiftning

Vem som får väcka lagförslag, hur förslag ska beredas och vilka krav som gäller för deras behandling ska anges i Regeringsgrundlagen och lag. Förslag ska läggas fram i en form som gör deras innebörd och rättsliga följder möjliga att bedöma.

§ 6. Beredning och konsekvensbedömning

Lagförslag ska beredas på ett sätt som ger berörda organ och, när det är lämpligt, allmänheten möjlighet att lämna synpunkter. Förslag ska så långt det är relevant redovisa ekonomiska, administrativa, rättsliga och grundrättsliga konsekvenser.

§ 7. Parlamentarisk behandling

Lag ska antas av den eller de folkvalda församlingar som enligt grundlag har lagstiftningsbehörighet. Regler om quorum, omröstning, utskottsbehandling, ändringsförslag och beslutsmajoritet ska anges i Regeringsgrundlagen och lag.

§ 8. Stadfästelse och promulgation

Efter antagande ska lag stadfästas eller på annat sätt färdigställas enligt den ordning som följer av Regeringsgrundlagen. En lag får inte hållas tillbaka eller ändras av ett organ som saknar konstitutionell befogenhet att göra det.

§ 9. Offentliggörande

Lagar och andra bindande föreskrifter ska offentliggöras i en officiell och allmänt tillgänglig publikation. En föreskrift får som huvudregel inte tillämpas mot enskilda innan den har offentliggjorts på föreskrivet sätt.

§ 10. Ikraftträdande

Varje lag ska ange när den träder i kraft eller innehålla en tydlig regel som gör tidpunkten bestämbar. Om särskilda skäl kräver ett snabbt ikraftträdande ska det anges och motiveras. Berörda ska ges rimlig möjlighet att anpassa sig till nya skyldigheter.

Kapitel III. Förordningar och myndighetsföreskrifter

§ 11. Delegerad normgivning

Lag får bemyndiga regeringen eller en myndighet att meddela föreskrifter endast inom tydligt angivna ramar. Bemyndigande ska ange ämne, ändamål och väsentliga gränser för den delegerade makten.

§ 12. Begränsning av delegation

Väsentliga frågor om grundläggande rättigheter, brott och straff, skatter, val, domstolarnas ställning och grundlagsorganens befogenheter ska regleras i grundlag eller lag, om inte grundlag uttryckligen tillåter en annan ordning. Ett bemyndigande får inte ge mottagaren rätt att ändra grundlag eller sätta lag ur kraft.

§ 13. Kontroll av föreskrifter

Föreskrifter ska hållas inom ramen för sitt bemyndigande och kunna granskas rättsligt. En föreskrift som strider mot grundlag eller lag får inte tillämpas i den utsträckning konflikten består.

Kapitel IV. Tolkning och tillämpning

§ 14. Rättsenlig tolkning

Rättsregler ska tolkas utifrån ordalydelse, sammanhang, ändamål och grundlagsenliga principer. Tolkning får inte användas för att skapa en straffbestämmelse eller ett ingripande som saknar tillräckligt rättsligt stöd.

§ 15. Förhållandet mellan motstridiga regler

Vid konflikt mellan regler ska den högre normen ges företräde. Mellan normer på samma nivå ska särskilda regler normalt ges företräde framför allmänna regler i den fråga där de särskilt reglerar ämnet, om inte grundlag eller lag föreskriver annat. Senare lag ersätter inte automatiskt grundlag eller annan högre norm.

§ 16. Förbud mot retroaktiv strafflag

Ingen får dömas till straff för en gärning som inte var straffbar när den begicks. Ett straff får inte göras strängare i efterhand. Bestämmelsen hindrar inte retroaktiv tillämpning av en senare mildare straffregel när det följer av Rättighetsgrundlagen eller lag.

§ 17. Andra retroaktiva regler

Retroaktiv lagstiftning som försämrar enskildas rättsliga ställning ska endast tillåtas när grundlag medger det och det finns särskilt starka, sakligt motiverade skäl. Retroaktiva skatter, straffliknande sanktioner och ingripanden i lagakraftvunna avgöranden ska omfattas av särskilt stränga krav.

§ 18. Övergångsbestämmelser

När en lag ändrar befintliga rättigheter, skyldigheter eller förfaranden ska övergångsbestämmelser antas när det behövs för rättssäkerhet och förutsebarhet. Övergångsregler får inte användas för att kringgå grundlagsskyddade rättigheter.

§ 19. Ändring och upphävande

Lag ska ändras eller upphävas genom ett förfarande som minst motsvarar de krav som gällde när den antogs, om inte grundlag föreskriver annat. Tystnad, administrativ praxis eller ett enskilt beslut får inte upphäva en lag.

§ 20. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag kompletterar Regeringsgrundlagen, Rättighetsgrundlagen och Domstolsgrundlagen. Den ska tillämpas så att lagstiftningens demokratiska legitimitet förenas med rättssäkerhet och konstitutionella begränsningar.

Finans- och budgetgrundlagen

Grundlag om offentliga inkomster, beskattning, budgetmakt, upplåning och kontroll av offentliga medel.

Kapitel I. Offentlig ekonomi

§ 1. Principer för offentliga medel

Offentliga medel ska förvaltas lagenligt, ansvarsfullt, transparent och med hänsyn till det allmännas bästa. Medel får endast användas för ändamål som har stöd i budget, lag eller annat giltigt beslut av behörigt organ.

§ 2. Budgetmakt

Den folkvalda församling som enligt Regeringsgrundlagen har budgetmakt beslutar om statens inkomster, utgifter och finansiella ramar. Regeringen får verkställa budgeten men får inte självständigt ändra dess väsentliga inriktning utöver de befogenheter som följer av lag.

§ 3. Separata offentliga budgetar

Förbundets, delstaternas och kommunernas ekonomier ska redovisas åtskilda i enlighet med befogenhetsfördelningen. Gemensamma utgifter och överföringar ska kunna följas och kontrolleras.

Kapitel II. Skatter och avgifter

§ 4. Skatt endast med lagstöd

Skatt får endast införas, ändras eller avskaffas med stöd av lag antagen av behörig lagstiftare. Lagen ska ange skattskyldig, skatteobjekt, beräkningsgrund och väsentliga villkor för betalningsskyldigheten.

§ 5. Rättssäker beskattning

Skatteregler ska vara tydliga, förutsebara och tillämpas likvärdigt. Skatt får inte tas ut retroaktivt, utom i den mycket begränsade utsträckning som uttryckligen tillåts av grundlag och förenlig med rättssäkerheten.

§ 6. Fördelning av beskattningsrätt

Förbundets, delstaternas och kommunernas beskattningsrätt ska fördelas genom grundlag och lag. Ingen nivå får ta ut skatt utanför sitt behörighetsområde.

§ 7. Avgifter

Offentliga avgifter ska ha lagligt stöd och stå i rimligt förhållande till den tjänst, prövning eller kostnad som avgiften avser, om inte lag föreskriver en annan sakligt motiverad ordning. En avgift får inte användas för att kringgå kravet på lagstöd för skatt.

Kapitel III. Budget och skuldsättning

§ 8. Årlig budget

Förbundets budget ska som huvudregel antas för ett budgetår och ange beräknade inkomster, anslag, större åtaganden, upplåning och väsentliga finansiella risker. Budgeten ska presenteras i en form som möjliggör parlamentarisk granskning och offentlig insyn.

§ 9. Anslag och utgiftskontroll

Offentliga utgifter får inte göras utan anslag eller annat uttryckligt lagstöd. Överskridande av anslag får endast ske enligt lag och ska redovisas för den beslutande församlingen.

§ 10. Tilläggsbudget

När oförutsedda behov kräver väsentliga förändringar ska regeringen lägga fram förslag om tilläggsbudget eller använda den begränsade reserv som lagen medger. Akuta åtgärder får inte användas för att permanent kringgå den parlamentariska budgetmakten.

§ 11. Om budget inte antas i tid

Om en ny budget inte har antagits när ett nytt budgetår börjar, får nödvändiga offentliga funktioner finansieras tillfälligt enligt en lagreglerad övergångsordning. En sådan ordning ska begränsa nya åtaganden och får inte ersätta skyldigheten att skyndsamt anta en budget.

§ 12. Upplåning och garantier

Offentlig upplåning och statliga garantier ska ha lagstöd och redovisas öppet. Lagen ska ange vilka organ som får besluta, vilka gränser som gäller och hur riskerna ska följas upp.

§ 13. Hållbara offentliga finanser

Lagen ska fastställa regler för långsiktig hållbarhet, redovisning av skulder och hantering av betydande finansiella risker. Eventuella numeriska skuld- eller underskottsgränser och villkor för avsteg ska anges i lag och får inte döljas genom bokföringsmässiga konstruktioner.

§ 14. Förbud mot dolda åtaganden

Offentliga organ får inte kringgå budgetkontroll genom att skapa dolda skulder, garantier eller framtida betalningsåtaganden. Väsentliga långsiktiga åtaganden ska redovisas för den beslutande församlingen.

Kapitel IV. Granskning och ansvar

§ 15. Oberoende revision

En oberoende revisionsmyndighet ska granska hur offentliga medel tas in, förvaltas och används. Myndigheten ska ha tillgång till de handlingar och uppgifter som behövs för granskningen, med de begränsningar som följer av lag och skyddet för legitima sekretessintressen.

§ 16. Offentlig redovisning

Årsredovisningar, revisionsrapporter och väsentliga budgetuppföljningar ska offentliggöras. Sekretess får inte användas för att dölja korruption, olagliga utgifter eller systematiskt missbruk av offentliga medel.

§ 17. Ansvar för ekonomiska överträdelser

Den som uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet missbrukar offentliga medel kan hållas ansvarig enligt lag. Ansvar ska fastställas genom ett rättssäkert förfarande och får inte bygga enbart på politisk oenighet om budgetens inriktning.

§ 18. Utjämning och överföringar

Regler om ekonomisk utjämning och överföringar mellan förbundet, delstaterna och kommunerna ska vara lagbundna, transparenta och grundade på sakliga kriterier. Överföringar får inte användas som otillbörligt politiskt påtryckningsmedel.

§ 19. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska läsas tillsammans med Regeringsgrundlagen, Förbundsgrundlagen och Kommun- och självstyrelsegrundlagen. Budget- och skattebeslut måste följa såväl befogenhetsfördelningen som Rättighetsgrundlagens krav.

Försvars- och säkerhetsgrundlagen

Grundlag om nationellt försvar, väpnade styrkor, underrättelseverksamhet och demokratisk kontroll över säkerhetsorgan.

Kapitel I. Försvarets uppgift och ställning

§ 1. Försvarets ändamål

Försvaret ska skydda Teutonias territorium, befolkning, självständighet och konstitutionella ordning mot yttre angrepp och andra hot som enligt lag faller inom dess uppdrag. Försvaret får inte användas för att upphäva folkstyrelsen eller sätta grundlag ur kraft.

§ 2. Civil och konstitutionell kontroll

De väpnade styrkorna står under den civila ledning som anges i Regeringsgrundlagen och lag. Deras befogenheter, befälsordning, budget och insatser ska omfattas av demokratisk kontroll och rättslig tillsyn.

§ 3. Politisk neutralitet

Försvarsmakten och dess befäl får inte använda sin ställning eller sina resurser för att gynna ett parti, påverka val otillbörligt eller ingripa i den konstitutionella maktöverföringen. Väpnade styrkor får inte ta över eller villkora lagliga civila organs uppgifter.

§ 4. Lagliga order

Militär personal ska följa lagliga order. En order som uppenbart kräver brott, tortyr, övergrepp eller ett annat allvarligt rättsstridigt handlande får inte verkställas. Den som vägrar en uppenbart olaglig order får inte straffas enbart för vägran.

Kapitel II. Krig, insatser och tjänstgöring

§ 5. Beslut om krig och väpnad insats

Beslut om krigsförklaring, väpnad insats och andra handlingar som innebär att staten går in i väpnad konflikt ska fattas av de organ och enligt det förfarande som anges i Regeringsgrundlagen. Parlamentariskt godkännande krävs i den utsträckning som grundlag föreskriver.

§ 6. Omedelbart försvar

Vid ett pågående eller omedelbart förestående väpnat angrepp får behöriga organ vidta nödvändiga åtgärder för att försvara landet innan parlamentariskt godkännande kan inhämtas. Åtgärderna ska utan dröjsmål underställas den konstitutionellt ansvariga församlingen och vara föremål för fortsatt kontroll.

§ 7. Insatser utanför territoriet

Väpnade styrkor får sättas in utanför Teutonias territorium endast med stöd av grundlag och lag. Beslutet ska ange insatsens rättsliga grund, ändamål, omfattning och formerna för parlamentarisk och rättslig kontroll.

§ 8. Mobilisering

Mobilisering får beslutas vid ett allvarligt hot mot landet eller i andra fall som anges i lag. Beslutet ska ange dess omfattning och rättsliga grund och ska granskas av behöriga civila organ.

§ 9. Värnplikt och annan tjänstgöring

Värnplikt, obligatorisk samhällstjänst eller annan tvångsmässig tjänstgöring får endast införas genom lag. Lagen ska ange åldersgränser, urval, tjänstgöringens längd, undantag, rättssäkerhetsgarantier och, där så är förenligt med försvarets legitima behov, möjlighet till alternativ tjänstgöring.

Kapitel III. Säkerhets- och underrättelseorgan

§ 10. Lagstöd för säkerhetsverksamhet

Underrättelse-, säkerhets- och kontraspionageorgan får endast utöva de befogenheter som uttryckligen tilldelats dem genom lag. Lagen ska ange deras uppgifter, metoder, tillsyn och ansvar.

§ 11. Integritet och tvångsmedel

Övervakning, informationsinhämtning och andra integritetskänsliga åtgärder ska ha lagstöd och vara nödvändiga och proportionerliga. Åtgärder som enligt lag kräver domstolsbeslut får inte genomföras utan sådant beslut, utom i snävt avgränsade nödfall som lagen uttryckligen reglerar.

§ 12. Tillsyn och rapportering

Säkerhetsorgan ska stå under parlamentarisk, administrativ och rättslig tillsyn enligt lag. Tillsynsorgan ska ha tillräcklig behörighet och tillgång till relevant information för att upptäcka olaglig verksamhet och missbruk.

§ 13. Sekretessens gränser

Sekretess får skydda legitima försvars- och säkerhetsintressen men får inte användas för att dölja brott, korruption, tortyr, olaglig övervakning eller annat allvarligt maktmissbruk. Tillgång till hemliga uppgifter får begränsas på ett sätt som bevarar effektiv oberoende granskning.

Kapitel IV. Inrikes säkerhet och ansvar

§ 14. Militärt bistånd inom landet

Militära resurser får bistå civila myndigheter endast med stöd av lag och under civil ledning. Militär makt får inte användas för vanlig ordningshållning eller mot fredliga politiska sammankomster, utom i de särskilda och lagreglerade situationer där det är nödvändigt och proportionerligt.

§ 15. Förbud mot statskupp

Ingen medlem av försvaret eller något säkerhetsorgan får använda sin ställning för att avsätta lagliga konstitutionella organ, hindra fria val eller överta offentlig makt. Förberedelse till eller genomförande av sådana handlingar ska kunna leda till ansvar enligt lag.

§ 16. Internationell rätt

Försvaret och säkerhetsorganen ska följa de internationella förpliktelser som binder Teutonia, inklusive tillämpliga regler om väpnad konflikt och mänskliga rättigheter. En order eller nationell föreskrift befriar inte från ansvar för ett internationellt brott.

§ 17. Rättslig prövning

Åtgärder från försvars- och säkerhetsorgan ska kunna bli föremål för effektiv rättslig prövning i den utsträckning som följer av grundlag och lag. Särskilda processformer för skydd av hemliga uppgifter får inte göra prövningen illusorisk.

§ 18. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska läsas tillsammans med Regeringsgrundlagen, Rättighetsgrundlagen och Undantagstillståndsgrundlagen. Försvars- och säkerhetsbehov upphäver inte i sig grundlagarnas begränsningar av offentlig makt.

Undantagstillståndsgrundlagen

Grundlag om konstitutionella nödlägen, tillfälliga extraordinära befogenheter och skyddet för rättsstaten under kriser.

Kapitel I. Grunder för undantagstillstånd

§ 1. Undantagstillståndets karaktär

Undantagstillstånd är en tillfällig konstitutionell ordning för att hantera en allvarlig kris som inte på ett tillräckligt sätt kan mötas med ordinarie befogenheter. Det får inte användas för att befästa en regerings ställning, undanröja opposition eller kringgå normala demokratiska processer.

§ 2. Tillåtna grunder

Undantagstillstånd får endast utlysas vid ett väpnat angrepp, en allvarlig katastrof, ett våldsamt angrepp mot den konstitutionella ordningen eller annan lika allvarlig situation som uttryckligen anges i lag. Fredlig opposition, kritik av regeringen, strejk eller fredlig demonstration utgör inte i sig grund för undantagstillstånd.

§ 3. Nödvändighet och proportionalitet

Varje extraordinär åtgärd ska vara nödvändig för att hantera den angivna krisen, lämplig för ändamålet och proportionerlig i förhållande till det hot som ska avvärjas. Om mindre ingripande åtgärder är tillräckliga ska de väljas.

Kapitel II. Beslut och parlamentarisk kontroll

§ 4. Behörigt beslutande organ

Undantagstillstånd får utlysas endast av det organ och enligt det förfarande som anges i Regeringsgrundlagen. Beslutet ska ange de faktiska omständigheter som åberopas, den rättsliga grunden, det geografiska området, omfattningen av befogenheterna och den planerade giltighetstiden.

§ 5. Offentliggörande

Beslut om undantagstillstånd och dess huvudsakliga villkor ska offentliggöras omedelbart. Begränsningar i offentliggörandet får endast avse uppgifter vars röjande konkret skulle försvåra hanteringen av krisen, och beslutets rättsliga grund och omfattning ska ändå vara offentligt kända.

§ 6. Parlamentarisk bekräftelse

Ett beslut som fattas när parlamentet inte kan sammanträda ska utan dröjsmål underställas parlamentet när det kan samlas. Om beslutet inte godkänns inom den tidsfrist som anges i grundlag eller lag ska det upphöra att gälla, med undantag för de omedelbara skyddsåtgärder som uttryckligen får bestå under en kort övergångstid.

§ 7. Giltighetstid och förlängning

Undantagstillstånd ska gälla under en begränsad tid. Varje förlängning kräver ett nytt, uttryckligt beslut och en ny prövning av nödvändigheten. Tyst förlängning eller obegränsad giltighet är förbjuden.

§ 8. Parlamentets fortsatta funktion

Parlamentet ska fortsätta att fungera under undantagstillstånd. Dess sammanträden, kontrollfunktioner och möjlighet att granska regeringen får inte avskaffas eller göras verkningslösa. Om fysisk sammankomst är omöjlig ska lagreglerade alternativa former användas.

Kapitel III. Extraordinära befogenheter och rättigheter

§ 9. Befogenheternas omfattning

Extraordinära befogenheter ska anges uttryckligen i beslutet och ha stöd i grundlag eller lag. En allmän hänvisning till nationell säkerhet eller kris ger inte i sig någon ny befogenhet.

§ 10. Tillfällig normgivning

Regeringen får endast ges tillfällig normgivningsmakt under undantagstillstånd om grundlag uttryckligen medger det. Sådana föreskrifter ska vara nödvändiga, tidsbegränsade och föremål för parlamentarisk och rättslig kontroll. De får inte ändra grundlag, avskaffa val eller permanent överföra lagstiftningsmakt.

§ 11. Rättigheter som inte får åsidosättas

Undantagstillstånd upphäver inte Rättighetsgrundlagen. Förbud mot tortyr, slaveri och retroaktiv strafflag samt skyddet mot godtyckligt dödande och rätten att erkännas som rättssubjekt får inte åsidosättas. Andra rättigheter får begränsas endast i den utsträckning grundlag och tillämplig internationell rätt tillåter.

§ 12. Frihetsberövande och tvångsåtgärder

Frihetsberövanden och andra ingripande åtgärder ska ha tydligt lagstöd, dokumenteras och kunna granskas av domstol. Undantagstillstånd får inte användas för att sätta en person utanför rättssystemet eller beröva honom eller henne varje möjlighet att bestrida åtgärden.

§ 13. Domstolarnas funktion

Domstolarna ska fortsätta att fungera och kunna pröva lagligheten av beslut om undantagstillstånd och åtgärder som vidtas med stöd av det. Rättslig kontroll får anpassas till praktiska nödlägen endast i den utsträckning som krävs och utan att dess kärna går förlorad.

Kapitel IV. Avslutande kontroll och ansvar

§ 14. Förbud mot maktkoncentration

Undantagstillstånd får inte användas för att upplösa den konstitutionella ordningen, förlänga mandatperioder utan grundlagsstöd, ställa in fria val på obestämd tid eller hindra en lagenlig maktöverföring. Eventuella nödvändiga valanpassningar ska vara tidsbegränsade och rättsligt kontrollerbara.

§ 15. Avslutande av tillståndet

Undantagstillstånd ska avslutas så snart förutsättningarna för det inte längre föreligger. Behörigt organ ska fortlöpande bedöma om extraordinära befogenheter fortfarande behövs.

§ 16. Efterhandsgranskning

När undantagstillståndet upphör ska behöriga organ granska dess beslut, åtgärder, kostnader och konsekvenser. Granskningen ska offentliggöras i den utsträckning som inte konkret skadar ett fortsatt legitimt skyddsintresse.

§ 17. Ansvar för missbruk

Den som uppsåtligen missbrukar extraordinära befogenheter, lämnar falska uppgifter för att motivera undantagstillstånd eller använder krisen för att begå brott kan hållas ansvarig enligt lag. Nödvändiga åtgärder under en verklig kris ska bedömas utifrån tillämpliga rättsregler och omständigheterna vid tidpunkten.

§ 18. Ersättning och rättelse

Den som drabbats av en olaglig extraordinär åtgärd ska ha tillgång till rättelse och, när lagens förutsättningar är uppfyllda, ersättning. Krisens existens befriar inte staten från ansvar för olagliga handlingar.

§ 19. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska läsas tillsammans med Regeringsgrundlagen, Rättighetsgrundlagen, Domstolsgrundlagen och Försvars- och säkerhetsgrundlagen. Vid oklarhet ska reglerna tolkas så att extraordinära befogenheter hålls strikt begränsade.

Förvaltnings- och myndighetsgrundlagen

Grundlag om offentlig förvaltning, myndigheters befogenheter, god förvaltning, insyn och ansvar.

Kapitel I. Förvaltningens grundprinciper

§ 1. Lagbunden förvaltning

Myndigheter får endast agera inom den behörighet som grundlag eller lag ger dem. Varje beslut ska ha ett lagligt ändamål och vila på relevanta omständigheter.

§ 2. Saklighet och opartiskhet

Myndigheter ska vara sakliga, opartiska och behandla jämförbara fall lika. Personliga sympatier, politiska uppfattningar, ekonomiska intressen eller otillbörliga instruktioner får inte påverka ett beslut.

§ 3. Proportionalitet

Ett myndighetsingripande ska vara lämpligt och nödvändigt för sitt lagliga ändamål. Om flera åtgärder kan uppnå ändamålet ska myndigheten välja den som innebär minst intrång för den enskilde, om inte särskilda sakliga skäl talar för något annat.

§ 4. God förvaltning

Ärenden ska handläggas korrekt, omsorgsfullt och inom skälig tid. Myndigheten ska ge den enskilde begriplig information om ärendets gång, vilka uppgifter som behövs och vilka rättsmedel som finns.

Kapitel II. Organisation och tjänsteansvar

§ 5. Myndigheters inrättande

Offentliga myndigheters uppgifter, befogenheter och grundläggande organisation ska regleras i lag eller med stöd av lag. Ingen myndighet får ges en obegränsad eller obestämd uppgift att agera i det allmännas intresse.

§ 6. Självständighet i enskilda ärenden

När lag föreskriver att en myndighet ska fatta beslut självständigt får ingen annan myndighet eller politisk företrädare bestämma utgången i ett enskilt ärende. Allmänna politiska mål får genomföras endast inom ramen för lag och den behöriga beslutsordningen.

§ 7. Rekrytering och befordran

Anställning och befordran i offentlig tjänst ska grundas på kompetens, integritet och sakliga urvalskriterier. Lagen får ange särskilda krav för vissa tjänster, men partipolitisk lojalitet får inte vara ett allmänt villkor för offentlig anställning.

§ 8. Jäv

Den som handlägger ett ärende får inte delta när det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet. Jävsregler ska ange hur frågan prövas och hur ärendet förs vidare.

§ 9. Korruption och intressekonflikter

Offentligt anställda och förtroendevalda får inte begära eller ta emot otillbörliga förmåner i samband med tjänsten. Lagen ska reglera redovisning av relevanta intressen, bisysslor, gåvor och andra situationer där privata intressen kan kollidera med tjänsteplikten.

§ 10. Olagliga order

En offentlig tjänsteperson ska följa lagliga instruktioner men får inte verkställa en order som uppenbart kräver ett allvarligt lagbrott. Den som i god tro rapporterar en sådan order ska skyddas mot otillbörliga repressalier enligt lag.

Kapitel III. Insyn och handläggning

§ 11. Offentlighet

Allmänheten ska ha tillgång till offentliga handlingar enligt lag. Undantag får endast göras för tydligt angivna skyddsintressen, såsom privatliv, säkerhet eller en rättssäker utredning, och ska inte vara mer omfattande än nödvändigt.

§ 12. Sekretess

Sekretess ska ha lagstöd, ett legitimt ändamål och en bestämd räckvidd. Beslut om att vägra insyn ska motiveras och kunna prövas enligt lag. Sekretess får inte användas för att dölja olaglighet, korruption eller maktmissbruk.

§ 13. Dokumentation

Myndigheter ska dokumentera de uppgifter och överväganden som är av betydelse för ett beslut. Dokumentationen ska göra det möjligt att i efterhand granska beslutets laglighet och saklighet.

§ 14. Motivering av beslut

Beslut som påverkar en persons rättigheter, skyldigheter eller väsentliga intressen ska som huvudregel motiveras. Motiveringen ska ange den rättsliga grunden, de huvudsakliga omständigheterna och hur beslutet kan överklagas.

§ 15. Rätt att yttra sig

Innan ett myndighetsbeslut fattas ska en berörd person normalt få möjlighet att ta del av materialet och yttra sig. Undantag får endast göras när lag medger det och det är nödvändigt, exempelvis för att avvärja en omedelbar fara; i sådana fall ska efterföljande prövning finnas när det är lämpligt.

Kapitel IV. Rättsmedel och tillsyn

§ 16. Underrättelse om beslut

Den som berörs av ett beslut ska underrättas om beslutets innehåll och om tillgängliga rättsmedel. Underrättelsen ska lämnas på ett sätt som rimligen gör det möjligt att förstå och följa den.

§ 17. Överklagande och oberoende prövning

Beslut som påverkar enskildas rättigheter eller skyldigheter ska kunna omprövas eller överklagas enligt lag. När det krävs för ett effektivt rättsskydd ska prövningen göras av en instans som är oberoende av den myndighet vars beslut ifrågasätts.

§ 18. Rättelse och ersättning

Myndigheter ska kunna rätta uppenbara fel och ompröva beslut på de grunder som anges i lag. Den som lider skada genom olaglig myndighetsutövning ska kunna få ersättning enligt rättsordningens regler.

§ 19. Oberoende tillsyn

Offentlig förvaltning ska stå under tillsyn av de organ som anges i grundlag eller lag. Tillsynsorgan ska kunna undersöka missförhållanden och lämna bindande eller rådgivande beslut inom sin lagliga behörighet.

§ 20. Efterlevnad av domar

Myndigheter ska följa domstolsavgöranden. En myndighet får inte genom passivitet, upprepade omprövningar eller administrativa hinder göra en lagakraftvunnen dom verkningslös.

§ 21. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska tillämpas tillsammans med Rättighetsgrundlagen, Domstolsgrundlagen, Lagstiftnings- och normgivningsgrundlagen och Förbundsgrundlagen.

Kommun- och självstyrelsegrundlagen

Grundlag om kommunalt självstyre, lokala val, kommunal ekonomi och skyddet för lokalt demokratiskt beslutsfattande.

Kapitel I. Självstyrelsens ställning

§ 1. Kommunalt självstyre

Kommuner och andra lokala självstyrelseorgan har rätt att sköta lokala angelägenheter inom de ramar som följer av grundlag och lag. Förbundets och delstaternas organ ska respektera självstyrelsen och får inte ta över lokala uppgifter utan rättsligt stöd.

§ 2. Lokala uppgifter

Lagen ska ange kommunernas obligatoriska uppgifter och ramarna för deras frivilliga verksamhet. Uppgifter kan bland annat avse lokal planering, vägar, vatten och avlopp, avfall, lokala anläggningar och andra samhällstjänster som lämpar sig för lokal förvaltning.

§ 3. Delegerade uppgifter

När en kommun utför uppgifter på uppdrag av förbundet eller en delstat ska uppdragets omfattning, ansvarsfördelning, finansiering och former för tillsyn anges i lag eller ett lagenligt beslut.

§ 4. Samarbete mellan kommuner

Kommuner får samarbeta och bilda gemensamma organ för uppgifter inom deras behörighet. Samarbete får inte användas för att kringgå valda organs ansvar, rättslig kontroll eller lagstadgade insynskrav.

Kapitel II. Lokal demokrati

§ 5. Lokala val

Kommunala och andra lokala folkvalda församlingar ska utses genom fria, hemliga och regelbundna val. Rösträtt och valbarhet ska regleras i grundlag eller lag och följa demokratiska principer.

§ 6. Kommunala organ

Kommunens grundläggande beslutande och verkställande organ ska anges i lag. Fördelningen av ansvar mellan folkvalda organ, förvaltning och kommunala bolag ska vara tydlig och möjlig att granska.

§ 7. Lokala folkomröstningar och initiativ

Lagen får ge kommuninvånare rätt att begära lokal folkomröstning eller väcka medborgarinitiativ. Regler ska ange vilka frågor som får tas upp, vilka underskriftskrav som gäller och om resultatet är bindande eller rådgivande.

§ 8. Skydd för valda organ

En folkvald kommunal församling får inte upplösas eller fråntas sina befogenheter godtyckligt. Tillfälliga ingripanden får endast ske på lagstadgade grunder, under oberoende kontroll och med tydliga tidsgränser.

Kapitel III. Kommunal ekonomi

§ 9. Ekonomisk självständighet

Kommuner ska ha tillgång till ekonomiska resurser som står i rimligt förhållande till deras lagstadgade uppgifter. De ska inom lagens gränser kunna fastställa budget och prioritera mellan lokala behov.

§ 10. Kommunala inkomster

Kommuners beskattningsrätt, avgifter, bidrag och andra inkomster ska regleras i lag. Kommuner får inte införa skatter eller avgifter utanför sin behörighet.

§ 11. Budget och redovisning

Kommunens budget och årsredovisning ska antas och offentliggöras enligt lag. Redovisningen ska visa inkomster, utgifter, skulder, garantier och väsentliga långsiktiga åtaganden.

§ 12. Revision

Kommunal ekonomi ska granskas genom oberoende revision. Revisorer ska ha tillgång till relevanta handlingar och rapportera allvarliga brister till behöriga organ.

§ 13. Finansiering av nya uppgifter

När en högre nivå ålägger kommunerna nya obligatoriska uppgifter ska finansieringen behandlas enligt lag. Kommunerna ska inte systematiskt tvingas bära ofinansierade skyldigheter som gör det omöjligt att fullgöra deras övriga uppgifter.

§ 14. Ekonomisk utjämning

Lagen får föreskriva utjämning mellan kommuner för att minska osakliga skillnader i förmågan att tillhandahålla grundläggande tjänster. Utjämningen ska bygga på transparenta och objektiva kriterier.

Kapitel IV. Tillsyn och rättsligt skydd

§ 15. Laglighetskontroll

Högre nivåer får kontrollera att kommunala beslut följer grundlag och lag. Tillsynen får inte ersätta kommunens lagliga politiska bedömning med tillsynsorganets egen uppfattning om vilken politik som är bäst.

§ 16. Upphävande av kommunala beslut

Ett kommunalt beslut får upphävas av ett tillsynsorgan endast på lagstadgad grund, exempelvis bristande behörighet eller konflikt med högre norm. Beslutet ska motiveras och kunna prövas av domstol.

§ 17. Ändring av kommungränser

Kommungränser får ändras endast enligt lag och efter att berörda kommuner och invånare har fått möjlighet att yttra sig. Lagen ska ange när lokal folkomröstning eller annat demokratiskt godkännande krävs.

§ 18. Ingripande vid allvarlig oförmåga

Tillfälliga statliga åtgärder vid en kommuns allvarliga oförmåga att fullgöra lagstadgade uppgifter får endast vidtas med lagstöd, när mindre ingripande åtgärder inte räcker och under oberoende rättslig kontroll.

§ 19. Förhållande till andra grundlagar

Denna grundlag ska läsas tillsammans med Förbundsgrundlagen, Finans- och budgetgrundlagen, Val- och folkstyrelsegrundlagen och Rättighetsgrundlagen.

Internationell rätts- och traktatgrundlagen

Grundlag om internationella förpliktelser, traktater, internationella organisationer och förhållandet mellan internationell och nationell rätt.

Kapitel I. Internationella förpliktelser

§ 1. Fredlig samverkan

Teutonia ska fullgöra sina bindande internationella förpliktelser och eftersträva fredlig lösning av internationella tvister. Utrikespolitiken ska föras inom de befogenheter som följer av grundlag och lag.

§ 2. Internationell rätt och nationell rätt

Internationella förpliktelsers ställning och direkta verkan i den nationella rättsordningen ska bestämmas genom grundlag och lag. Nationell rätt ska, så långt dess ordalydelse och rättsliga struktur medger, tolkas i överensstämmelse med Teutonias bindande internationella förpliktelser.

§ 3. Offentliggörande av traktater

Traktater som binder Teutonia ska offentliggöras enligt lag, med de begränsade undantag som kan motiveras av ett konkret och legitimt skyddsintresse. En traktat får inte hemlighållas i syfte att undvika parlamentarisk eller rättslig kontroll.

Kapitel II. Förhandling, godkännande och ratifikation

§ 4. Förhandling av traktater

Regeringen eller det organ som enligt Regeringsgrundlagen ansvarar för utrikespolitiken får förhandla om internationella avtal. Förhandlingsmandat och ansvarsfördelning ska följa lag.

§ 5. Parlamentariskt godkännande

Parlamentets godkännande ska inhämtas före ratifikation av en traktat som kräver ändring av nationell lag, medför betydande offentliga utgifter eller åtaganden, påverkar territorium eller säkerhet, innebär medlemskap i en organisation med väsentlig beslutanderätt eller överför offentlig makt. Lag får föreskriva att även andra kategorier av traktater kräver godkännande.

§ 6. Ratifikation

Ratifikation eller annat slutligt samtycke till att bli bunden av en traktat ska ske av det organ som anges i grundlag och lag. Ett godkännande av parlamentet ska inte förväxlas med ratifikation om internationell rätt kräver en särskild handling.

§ 7. Konstitutionell prövning före ratifikation

Om det finns sakliga skäl att anta att en föreslagen traktat strider mot grundlag ska frågan kunna hänskjutas till författningsdomstolen före ratifikation. En traktat som kräver en grundlagsändring får inte ratificeras förrän den ändringen har genomförts på rätt sätt.

§ 8. Traktater som kräver lagändring

Om en traktat inte kan fullgöras utan ändring av nationell lag ska de nödvändiga lagändringarna antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, om inte grundlag uttryckligen föreskriver en annan ordning. Regeringen får inte genom traktat ensam ändra lag eller grundlag.

Kapitel III. Internationella organisationer och överföring av makt

§ 9. Deltagande i internationella organisationer

Teutonia får ansluta sig till internationella organisationer enligt grundlag och lag. Villkoren för medlemskap, finansiering, representation och nationell kontroll ska vara offentligt reglerade.

§ 10. Bindande beslut från internationella organ

Beslut från en internationell organisation får ges bindande verkan inom Teutonia endast i den utsträckning som följer av en giltig traktat och nationell grundlag. Genomförandet ska ske enligt de former som föreskrivs i nationell rätt.

§ 11. Överföring av offentlig makt

Överföring av befogenheter till en internationell organisation ska vara uttrycklig, avgränsad och godkänd enligt grundlag. Överföringen får inte innebära att den demokratiska och rättsliga kärnan i den konstitutionella ordningen avskaffas.

§ 12. Väsentlig utvidgning av överförda befogenheter

En väsentlig utvidgning av en internationell organisations befogenheter ska genomgå samma konstitutionella prövning och demokratiska godkännande som krävs för en ny överföring av motsvarande betydelse.

§ 13. Internationella företrädare

Teutonias företrädare i internationella organ ska agera inom sitt mandat och enligt grundlag och lag. De ska lämna den rapportering som krävs för att parlamentet och behöriga kontrollorgan ska kunna utöva tillsyn.

Kapitel IV. Tolkning, tvister och utträde

§ 14. Internationell tvistlösning

Internationella tvister ska i första hand lösas genom fredliga medel. Avtal om skiljeförfarande, domstolsprövning eller annan tvistlösning får ingås enligt grundlag och lag.

§ 15. Uppsägning och utträde

Uppsägning av en traktat eller utträde ur en internationell organisation ska ske enligt traktatens regler, internationell rätt och nationell grundlag. Om uppsägningen får betydande konstitutionella, territoriella, ekonomiska eller säkerhetspolitiska följder ska parlamentet godkänna beslutet enligt lag.

§ 16. Internationellt ansvar

Teutonia ska vidta lagliga åtgärder för att fullgöra sina internationella förpliktelser och hantera följderna av överträdelser. En intern regel får inte i sig användas som ursäkt för att åsidosätta en internationell förpliktelse som binder staten.

§ 17. Rättigheter och internationell rätt

Internationella förpliktelser om mänskliga rättigheter ska beaktas vid tolkning och tillämpning av nationell rätt. De får inte användas som förevändning för att ge offentliga organ befogenheter som saknar stöd i den nationella grundlagsordningen.

§ 18. Förhållandet till andra grundlagar

Denna grundlag ska läsas tillsammans med Regeringsgrundlagen, Rättighetsgrundlagen, Lagstiftnings- och normgivningsgrundlagen och Förbundsgrundlagen. Traktater och internationella beslut ska hanteras i enlighet med den nationella konstitutionella behörighetsfördelningen.

§ 19. Genomförande

Lag ska närmare reglera förfarandet för förhandling, godkännande, ratifikation, offentliggörande, genomförande, granskning och uppsägning av traktater. Sådan lag får inte ändra de krav som denna grundlag ställer.